



**P U T U S A N**  
**Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYUKURIA BIN M. DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Daling;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 9 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tensaran Kecamatan Bebesen  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa **SYUKURIA BIN M. DAHLAN** ditangkap pada tanggal 16 Juni 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026;

Hal 1 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026;

10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Eko Priyanto, S.H., dan Asmirawati, S.H., Advokat pada Posbakumadin Takengon (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon) yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn pada tanggal 19 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn tanggal 13 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn tanggal 2 April 2026 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn tanggal 13 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO: PDM-1111 /L.1.17/10/2025 tanggal 12 Maret 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKURIA BIN M. DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Hal 2 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam bagian ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 127 Ayat (1) KUHP yang pada Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syukuria Bin M.Dahlan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa Terdakwa berada dalam masa tahanan. Pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dengan ketentuan bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari penjara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
- 2) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024.
- 3) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp. 54.628.000,- (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta

Hal 3 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp. 54.628.000.- tanggal 30 Oktober 2018.

5) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024.

6) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp. 25.783.000.- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

7) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp. 25.783.000.- tanggal 21 Februari 2019.

8) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp. 24.274.000.- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

9) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp. 24.274.000.- tanggal 24 Mei 2019.

10) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp. 40.327.000.- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

11) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah

Hal 4 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp. 40.327.000.- tanggal 11 Desember 2019.

12) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024.

13) 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024.

14) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp. 23.853.000.- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

15) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 23.853.000.- tanggal 20 Mei 2020.

16) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp. 28.439.600.- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

17) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 28.439.600.- tanggal 28 Desember 2020.

18) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024.

Hal 5 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



19) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024.

20) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp. 22.336.600.- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

21) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 22.336.600.- tanggal 05 Mei 2021.

22) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp. 24.607.800.- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).

23) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 24.607.800.- tanggal 22 Desember 2021.

24) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024.

25) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp. 20.957.360.- (dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

26) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT),

Hal 6 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 20.957.360.- tanggal 21 April 2022.

27) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp. 42.022.640.- (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

28) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syaria'ah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 42.022.640.- tanggal 23 Desember 2022.

29) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024.

30) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp. 55.319.760.- (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

31) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syaria'ah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 55.319.760.- (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023.

32) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024.

33) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

34) Sebidang tanah luas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

Hal 7 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) unit Laptop merk ACER-PC, System Model Aspire E-5471, Processor Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs) 1.7GHz, Memory 2048MB RAM beserta 1 (satu) unit Carger;

36) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6285361988194, Nama Produk: Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCRB01A7PA, IMEI (slot 1): 351014298100500, IMEI (slot 2): 352191248100506 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6285361988194;

37) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6282361905685, Nama Produk: Galaxy A34 5G, Nama Model: SM-A346E/DSN, Nomor Serial: RRCW3072F0L, IMEI (slot 1): 353370806516704, IMEI (slot 2): 353435776516701 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6282361905685;

38) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;

39) Sebidang tanah luas 2.477 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;

40) 1 (satu) unit mobil merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

41) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 11795199 tanggal 23 Mei 2025, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

42) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: P-05408092 tanggal 22 Januari 2020, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, NIK/TDP: 1171080404860001, Identitas kendaraan: Nomor Registrasi BL 1406 AW, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

Hal 8 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 44) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 45) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 46) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 47) 1 (satu) buah stempel Reje Keramat Mupakat Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

## Dipergunakan dalam perkara a.n Deski Prata bin Sobirun.

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa/Advokat nya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan seorang istri dan anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Advokat nya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-1111/L.1.17/10/2025 tanggal 12 November 2025 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **SYUKURIA BIN M. DAHLAN**, sekira bulan September 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019, atau setidaknya tidaknya rentang waktu dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah No. 151 Desa Kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**

Hal 9 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



*sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai/Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah dengan riwayat jabatan sebagai berikut:
  - Petugas Marketing berdasarkan surat Ikatan Kerja PT.BPRS Renggali Nomor :19 /IK/DIR/X/2008;
  - Sebagai Audit Internal berdasarkan surat PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo nomor : 03/SK/DIR/BPRS-G/VIII/2018 tanggal 01 Maret 2018;
  - Kasi Umum /Personalia berdasarkan surat PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo nomor: 01/SK/DIR/BPRS-G/2020 tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai Internal Audit PT.BPRS Gayo Aceh Tengah sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur tentang jual beli dan pembiayaan Tahun 2018 sebagai berikut :
  - Melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkannya ke direksi.
  - Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen / berkas dan persyaratan lainnya atas pengajuan pembiayaan dan kelengkapan berkas pembiayaan yang telah dicairkan.
  - Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli jaminan.
  - Melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya.
  - Melakukan monitoring terhadap pembayaran nasabah yang telah dihapus bukukan.
- Bahwa berawal pada sekira hari tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 Terdakwa memerlukan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa dan meminta kepada saksi Andika Putra ( dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan seorang Account Officer (AO) untuk mencari data identitas calon nasabah yang belum bermasalah BI Checkingnya dengan tujuan

Hal 10 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



untuk digunakan mengajukan pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo. Kemudian saksi Andika Putra menemui saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana untuk meminjam data pribadinya yang akan digunakan untuk keperluan tersebut dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana memberikan fotocopy Kartu Tanda penduduk, fotocopy Kartu keluarga, Buku Nikah dengan perjanjian angsuran perbulannya nanti saksi Andika Putra yang bayar sampai lunas dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana mendapatkan imbalan uang. Adapun persyaratan untuk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo adalah sebagai berikut :

- Fotokopi surat jaminan.
- Fotokopi bukti pendukung usaha (SIUP, Akta Pendirian, kartu bukti pedagang, dan lainlain).
- Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan setempat.
- Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Data kondisi keuangan usaha calon nasabah.
- Asli BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Gana Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Surat Ijin Menempati Kios, Bilyet Deposito, Buku Tabungan.

➤ Bahwa saksi Andika Putra selaku account officer selanjutnya membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, selanjutnya mencatat dalam register permohonan pembiayaan, membuat laporan hasil survey dan nilai taksasi jaminan, melakukan Bank Checking melalui system layanan informasi keuangan (SLIK) dan selanjutnya membuat hasil analisis dengan membuat formular Memorendum Usulan Pembiayaan;

➤ Bahwa saksi Andika Putra Membuat Data identitas fiktif Surat Keterangan Usaha, membuat dokumen pembiayaan fiktif, foto tempat usaha, foto jaminan , memo usulan transaksi Murabahah/ Analisa pembiayaan, yang kemudian saksi Andika Putra mengajukan hasil analisa tersebut kepada komite pembiayaan untuk dimintakan persetujuan limit pembiayaan, yang mana fungsi control dokumen pembiayaan sesuai system operasional prosedur dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bagian Marketing saksi Irsan Husni (tahun 2018 s/d 2019) yang menilai dan meyetujui dan saat itu tidak melakukan monitoring terhadap nasabah serta melakukan kunjungan on the spot terhadap usaha nasabah , dan kemudian saksi Aedy Yansyah (dilakukan dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Sementara Direktur Utama selanjutnya memproses dokumen hasil survey

Hal 11 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



dan akad pembiayaan tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang didalamnya, yang didalam foto survey tidak ada Andika Putra dan Kepala bagian Marketing sehingga Aedy Yansyah tidak memastikan kebenaran di foto survey beserta tempat alamat usaha, selanjutnya Aedy Yansyah tidak ikut dengan Andika Putra sewaktu melakukan penandatanganan akad, selanjutnya Aedy Yansyah melakukan persetujuan pembiayaan tanpa memastikan peraturan yang berlaku dibidang pembiayaan;

➤ Bahwa untuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan staf pada Kantor Notaris dan PPAT Cendri Nafis Ariestha, S.H., untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) fiktif atau setidaknya dengan data yang tidak benar, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa dengan menggunakan Laptop dengan menggunakan aplikasi adobe photoshop surat izin usaha dari desa sesuai dengan KTP, sampai akhirnya pembiayaan tersebut disetujui Aedy Yansyah serta berhasil dilakukan pencairan. Saat pencairan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana bersama istrinya mengambil uang sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) di kantor PT. BPRS Gayo dan ketika keluar dari kantor PT. BPRS Gayo, saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana menyerahkan uang tersebut kepada Andika Putra. Sebagai imbalan Andika Putra menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana. Selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Andika Putra serahkan kembali kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Andika Putra sebagai ucapan terima kasih sudah membantunya, sedangkan selebihnya uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

➤ Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli Murabahah dengan akad nomor:01.3.52.11732.3 Tanggal 07 September 2018, saksi Tuah Niwen tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan kepada Kepala desa Kampung Bujang terkait Surat Keterangan Usaha Nomor 36/KPB/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;

➤ Setelah pembiayaan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana berhasil dicairkan oleh saksi Andika Putra, sekira bulan Oktober 2018 terdakwa

*Hal 12 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



kembali meminta bantuan Andika Putra untuk memproses pembiayaan lainnya dengan menggunakan identitas teman Andika Putra, Lalu Andika Putra menemui temannya yang bernama Erwinsyah bin Muhammad Din dan meminta bantuannya meminjamkan identitasnya untuk keperluan pembiayaan Murabahah dan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din mengizinkan dan memberikan KTP dan KTP istrinya, kartu keluarga, surat nikah digunakan untuk pengajuan pembiayaan dengan syarat Andika Putra yang melunasi angsurannya. Setelah Andika Putra mendapatkan data identitas tersebut Andika Putra melakukan proses pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Andika Putra membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Erwinsyah bin Muhammad Din dan memprosesnya. Sementara untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berisikan keterangan yang tidak benar/keterangan palsu, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa sedemikian rupa dengan data-data dan keterangan-keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu;

➤ Bahwa pada saat Andika Putra memproses pembiayaan Murabahah atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din, ternyata perbuatan Andika Putra memproses Pembiayaan atas nama Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dan Erwinsyah diketahui oleh Aedy Yansyah selaku Pejabat sementara Direktur Utama PT. BPRS Gayo. Lalu Andika Putra dipanggil menghadap Aedy Yansyah dan ketika berada di ruang kerja Aedy Yansyah, ternyata sudah ada saksi terdakwa Bersama dengan Aedy Yansyah. Kemudian Andika Putra dan terdakwa dimarahi oleh Aedy Yansyah, namun selanjutnya Aedy Yansyah bukannya melarang Andika Putra dan saksi terdakwa untuk memproses pembiayaan fiktif, malahan Aedy Yansyah mengajak Andika Putra dan terdakwa pergi keluar kantor. Saat berada di dalam mobil Aedy Yansyah menjelaskan panjang lebar tentang pembiayaan konsumtif yang sudah sering menjadi sorotan dan minimnya pembiayaan produktif yang bisa diminimalisir resiko. Lalu Aedy Yansyah menyarankan atau setidaknya tidaknya merestui pembiayaan fiktif yang dikelola oleh kantor dan dimanajemen oleh mereka bertiga, yaitu Terdakwa, Andika Putra, Aedy Yansyah. Kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa jika pembiayaan fiktif ini adalah untuk menyelamatkan kantor, karena angsuran sudah pasti

*Hal 13 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar. Serta pertengahan perjalanan angsuran, Aedy Yansyah berjanji kepada Andika Putra akan melakukan kebijakan pengurangan margin sampai akhirnya melunasi pembiayaan tersebut dan mengatakan hal ini harus dirahasiakan kepada seluruh karyawan PT. BPRS Gayo. Atas sepengetahuan dan kesepakatan Aedy Yansyah tersebut, membuat Andika Putra lebih leluasa dalam memproses pembiayaan fiktif selanjutnya;

➤ Bahwa selanjutnya Andika Putra mencairkan pembiayaan atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din tersebut diatas sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya telah disetujui oleh Aedy Yansyah, sehingga uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) keluar dan diambil oleh Saksi Erwinsyah bin Muhammad Din uang tersebut diberikan kepada Andika Putra secara tunai di Terminal Bale Atu Takengon dan Andika Putra memberikan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Andika Putra berikan kepada terdakwa, lalu Andika Putra diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

➤ Bahwa saksi Erwinsyah Bin Muhammad Din tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan Murabahah dan tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha Nomor 072/SKU/KML/2018 Tanggal 08 September 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;

➤ Bahwa sekira bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 saksi Andika putra ada memproses permohonan pembiayaan fiktif dan menyerahkan dokumen pembiayaan kepada Kepala bagian Marketing saksi Irsan Husni dan saksi irsan husni mengatakan agar saksi Irsan Husni ikut mendampingi saksi Andika Putra , dikarenakan pembiayaan yang diajukan fiktif saksi Andika Putra melaporkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerankan agar penyurvey dibuat atas nama terdakwa , dan terus berlanjut sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah yang terdakwa sebagai penyurveynya , sedangkan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa selaku audit internal tidak ada memiliki tugas selaku penyurvey untuk memproses pembiayaan murabahah tersebut, yang mana berdasarkan SOP tahun 2018 tentang pembiayaan, proses pembiayaan tidak dapat diproses tanpa Laporan survey tersebut, berdasarkan dokumen daftar nasabah yang diproses oleh terdakwa selaku penyurvey yaitu atas nama Amri Konadi, Setia budi, Khairul Fajri, Edi Syahputra, Hasan Basri, Jamaluddin, Julianto,

Hal 14 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahroni, Kamaruddin, Ramlansyah, Karmiadi Putra, Ramlan Yahya, Sastra Mahyadi, Akhyar Budiman, Fauzi Ramadhan, Iman Fauzan, Erwinsyah Putra, Bagas Saputra, Saharuddin, Supriadi, Ismail Ratana. Selanjutnya terdakwa tidak ada melakukan survey tempat usaha dan survey lokasi jaminan pembiayaan;

➤ Bahwa berdasarkan surat Nomor: R/19/II/RES.2.2/2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Konfirmasi Kebenaran Nomor induk kependudukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tengah dan surat Penyampaian hasil Nomor : 471/21/DKPS Tanggal 07 Mei 2025 perihal penyampaian validasi Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 966 dinyatakan 962 tidak terdaftar dan 4 terdaftar;

➤ Bahwa selanjutnya karena saksi Andika Putra merasa lebih leluasa dalam memproses pembiayaan fiktif yang disepakati dan didukung oleh terdakwa dan saksi Aedy Yansyah sehingga selanjutnya saksi Andika Putra terus melakukan pengajuan pembiayaan sampai dengan 966 (Sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif;

➤ Bahwa saksi Andika Putra memberikan uang kepada terdakwa secara tunai dan juga ada mengirimkan uang kerekening Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 670022000007952 Atas nama Syukuria sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2021 yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya tanggal 21 April 2024 mengirimkan ke Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 670022000007952 atas nama Syukuria sebanyak Rp.700.000.000, (tujuh Ratus juta rupiah), senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) kali pengiriman;

➤ Adapun pembiayaan fiktif yang berhasil dicairkan Terdakwa dalam kurun waktu sejak Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali pembiayaan atas nama nasabah dengan identitas fiktif;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Hal 15 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYUKURIA BIN M. DAHLAN**, sekira bulan September 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019 atau setidaknya rentang waktu dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah No. 151 Desa Kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, sebagai **Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja , melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai/Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah dengan riwayat jabatan sebagai berikut:
  - Petuga Marketing berdasarkan surat Ikatan Kerja PT.BPRS Renggali Nomor :19 /IK/DIR/X/2008;
  - Sebagai Audit Internal berdasarkan surat PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo nomor : 03/SK/DIR/BPRS-G/VIII/2018 tanggal 01 Maret 2018;
  - Kasi Umum /Personalia berdasarkan surat PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo nomor: 01/SK/DIR/BPRS-G/2020 tanggal 7 Januari 2020.
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai Internal Audit PT.BPRS Gayo Aceh Tengah sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur tentang jual beli dan pembiayaan Tahun 2018 sebagai berikut:
  - Melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkannya ke direksi;
  - Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen / berkas dan persyaratan lainnya atas pengajuan pembiayaan dan kelengkapan berkas pembiayaan yang telah dicairkan;
  - Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli jaminan;

Hal 16 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah;pendebetan rekening nasabah dan lainnya;
- Melakukan monitoring terhadap pembayaran nasabah yang telah dihapus bukukan;
- Bahwa berawal pada sekira hari tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 Terdakwa memerlukan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa dan meminta kepada saksi Andika Putra ( dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan seorang Account Officer (AO) untuk mencari data identitas calon nasabah yang belum bermasalah BI Checkingnya dengan tujuan untuk digunakan mengajukan pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo. Kemudian saksi Andika Putra menemui saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana untuk meminjam data pribadinya yang akan digunakan untuk keperluan tersebut dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana memberikan fotocopy Kartu Tanda penduduk, fotocopy Kartu keluarga, Buku Nikah dengan perjanjian angsuran perbulannya nanti saksi Andika Putra yang bayar sampai lunas dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana mendapatkan imbalan uang. Adapun persyaratan untuk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo adalah sebagai berikut:
  - Fotokopi surat jaminan.
  - Fotokopi bukti pendukung usaha (SIUP, Akta Pendirian, kartu bukti pedagang, dan lainlain).
  - Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan setempat.
  - Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
  - Data kondisi keuangan usaha calon nasabah.
  - Asli BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Gana Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Surat Ijin Menempati Kios, Bilyet Deposito, Buku Tabungan.
- Bahwa saksi Andika Putra selaku account officer selanjutnya membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, selanjutnya mencatat dalam register permohonan pembiayaan, membuat laporan hasil survey dan nilai taksasi jaminan, melakukan Bank Checking melalui system layanan informasi keuangan (SLIK),dan selanjutnya membuat hasil analisis dengan membuat formular Memorendum Usulan Pembiayaan;
- Bahwa saksi Andika Putra Membuat Data identitas fiktif Surat Keterangan Usaha, membuat dokumen pembiayaan Murabahah fiktif, foto

Hal 17 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



tempat usaha, foto jaminan, memo usulan transaksi Murabahah/ Analisa pembiayaan, yang kemudian saksi Andika Putra mengajukan hasil analisa tersebut kepada komite pembiayaan untuk dimintakan persetujuan limit pembiayaan, yang mana fungsi control dokumen pembiayaan sesuai system operasional prosedur dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bagian Marketing saksi Irsan Husni (tahun 2018 s/d 2019) yang menilai dan meyetujui dan saat itu tidak melakukan monitoring terhadap nasabah serta melakukan kunjungan on the spot terhadap usaha nasabah, dan kemudian saksi Aedy Yansyah (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Sementara Direktur Utama selanjutnya memproses dokumen hasil survey dan akad pembiayaan Murabahah tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang didalamnya, yang didalam foto survey tidak ada Andika Putra dan Kepala bagian Marketing sehingga Aedy Yansyah tidak memastikan kebenaran di foto survey beserta tempat alamat usaha, selanjutnya Aedy Yansyah tidak ikut dengan Andika Putra sewaktu melakukan penandatanganan akad, selanjutnya Aedy Yansyah melakukan persetujuan pembiayaan tanpa memastikan peraturan yang berlaku dibidang pembiayaan;

➤ Bahwa untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan staf pada Kantor Notaris dan PPAT Cendri Nafis Ariestha, S.H., untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) fiktif atau setidaknya tidaknya dengan data yang tidak benar, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa dengan menggunakan Laptop dengan menggunakan aplikasi adobe photoshop surat izin usaha dari desa sesuai dengan KTP, sampai akhirnya pembiayaan tersebut disetujui Aedy Yansyah serta berhasil dilakukan pencairan. Saat pencairan saksi saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana bersama istrinya mengambil uang sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) di kantor PT. BPRS Gayo dan ketika keluar dari kantor PT. BPRS Gayo, saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana menyerahkan uang tersebut kepada Andika Putra. Sebagai imbalan Andika Putra menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana. Selanjutnya sisa uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Andika Putra serahkan kembali kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar

*Hal 18 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Andika Putra sebagai ucapan terima kasih sudah membantunya, sedangkan selebihnya uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

➤ Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli Murabahah dengan akad nomor:01.3.52.11732.3 Tanggal 07 September 2018, saksi Tuah Niwen tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan kepada Kepala desa Kampung Bujang terkait Surat Keterangan Usaha Nomor 36/KPB/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;

➤ Setelah pembiayaan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana berhasil dicairkan oleh saksi Andika Putra, sekira bulan Oktober 2018 terdakwa kembali meminta bantuan Andika Putra untuk memproses pembiayaan lainnya dengan menggunakan identitas teman Andika Putra, Lalu Andika Putra menemui temannya yang bernama Erwinsyah bin Muhammad Din dan meminta bantuannya meminjamkan identitasnya untuk keperluan pembiayaan Murabahah dan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din mengizinkan dan memberikan KTP dan KTP istrinya, kartu keluarga, surat nikah digunakan untuk pengajuan pembiayaan dengan syarat Andika Putra yang melunasi angsurannya. Setelah Andika Putra mendapatkan data identitas tersebut Andika Putra melakukan proses pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Andika Putra membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Erwinsyah bin Muhammad Din dan memprosesnya. Sementara untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berisikan keterangan yang tidak benar/keterangan palsu, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa sedemikian rupa dengan data-data dan keterangan-keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu;

➤ Bahwa pada saat Andika Putra memproses pembiayaan Murabahah atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din, ternyata perbuatan Andika Putra memproses Pembiayaan atas nama Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dan Erwinsyah diketahui oleh Aedy Yansyah selaku Pejabat sementara Direktur Utama PT. BPRS Gayo. Lalu Andika Putra dipanggil menghadap Aedy Yansyah dan ketika berada di ruang kerja Aedy Yansyah, ternyata sudah

*Hal 19 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



ada saksi terdakwa Bersama dengan Aedy Yansyah. Kemudian Andika Putra dan terdakwa dimarahi oleh Aedy Yansyah, namun selanjutnya Aedy Yansyah bukannya melarang Andika Putra dan saksi terdakwa untuk memproses pembiayaan fiktif, malahan Aedy Yansyah mengajak Andika Putra dan terdakwa pergi keluar kantor. Saat berada di dalam mobil Aedy Yansyah menjelaskan panjang lebar tentang pembiayaan konsumtif yang sudah sering menjadi sorotan dan minimnya pembiayaan produktif yang bisa diminimalisir resiko. Lalu Aedy Yansyah menyarankan atau setidaknya tidaknya merestui pembiayaan fiktif yang dikelola oleh kantor dan dimanajemen oleh mereka bertiga, yaitu Terdakwa, Andika Putra, Aedy Yansyah. Kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa jika pembiayaan fiktif ini adalah untuk menyelamatkan kantor, karena angsuran sudah pasti lancar. Serta pertengahan perjalanan angsuran, Aedy Yansyah berjanji kepada Andika Putra akan melakukan kebijakan pengurangan margin sampai akhirnya melunasi pembiayaan tersebut dan mengatakan hal ini harus dirahasiakan kepada seluruh karyawan PT. BPRS Gayo. Atas sepengetahuan dan kesepakatan Aedy Yansyah tersebut, membuat Andika Putra lebih leluasa dalam memproses pembiayaan fiktif selanjutnya;

➤ Bahwa selanjutnya Andika Putra mencairkan pembiayaan atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din tersebut diatas sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya telah disetujui oleh Aedy Yansyah, sehingga uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) keluar dan diambil oleh Saksi Erwinsyah bin Muhammad Din uang tersebut diberikan kepada Andika Putra secara tunai di Terminal Bale Atu Takengon dan Andika Putra memberikan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Andika Putra berikan kepada terdakwa, lalu Andika Putra diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

➤ Bahwa saksi Erwinsyah Bin Muhammad Din tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan Murabahah dan tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha Nomor 072/SKU/KML/2018 Tanggal 08 September 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;

➤ Bahwa sekira bulan Desember 2018 sampai dengan bulan desember 2019 saksi Andika putra ada memproses permohonan pembiayaan fiktif dan menyerahkan dokumen pembiayaan kepada Kepala bagian Marketing saksi

*Hal 20 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



Irsan Husni dan saksi irsan husni mengatakan agar saksi Irsan Husni ikut mendampingi saksi Andika Putra, dikarenakan pembiayaan yang diajukan fiktif saksi Andika Putra melaporkan kepada Terdakwa dan terdakwa menyerankan agar penyurvei dibuat atas nama Terdakwa, dan terus berlanjut sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah yang terdakwa sebagai penyurveynya, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa selaku audit internal tidak ada memiliki tugas selaku penyurvei untuk memproses pembiayaan murabahah tersebut, yang mana berdasarkan SOP tahun 2018 tentang pembiayaan, proses pembiayaan tidak dapat diproses tanpa Laporan survey tersebut, berdasarkan dokumen daftar nasabah yang diproses oleh terdakwa selaku penyurvei yaitu atas nama Amri Konadi, Setia budi, Khairul Fajri, Edi Syahputra, Hasan Basri, Jamaluddin, Julianto, Sahroni, Kamaruddin, Ramlansyah, Karmiadi Putra, Ramlan Yahya, Sastra Mahyadi, Akhyar Budiman, Fauzi Ramadhan, Iman Fauzan, Erwinsyah Putra, Bagas Saputra, Saharuddin, Supriadi, Ismail Ratana. Selanjutnya terdakwa tidak ada melakukan survey tempat usaha dan survey lokasi jaminan pembiayaan;

➤ Bahwa berdasarkan surat Nomor: R/19/II/RES.2.2/2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Konfirmasi Kebenaran Nomor induk kependudukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tengah dan surat Penyampaian hasil Nomor : 471/21/DKPS Tanggal 07 Mei 2025 perihal penyampaian validasi Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 966 dinyatakan 962 tidak terdaftar dan 4 terdaftar;

➤ Bahwa selanjutnya karena saksi Andika Putra merasa lebih leluasa dalam memproses pembiayaan fiktif yang disepakati dan didukung oleh terdakwa dan saksi Aedy Yansyah sehingga selanjutnya saksi Andika Putra terus melakukan pengajuan pembiayaan sampai dengan 966 (Sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif;

➤ Bahwa saksi Andika Putra memberikan uang kepada terdakwa secara tunai dan juga ada mengirimkan uang kerekening Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 670022000007952 Atas nama Syukuria sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2021 yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya tanggal 21 April 2024 mengirimkan ke Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening :

Hal 21 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



67002200007952 atas nama Syukuria sebanyak Rp.700.000.000, (tujuh Ratus juta rupiah), senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) kali pengiriman;

➤ Adapun pembiayaan fiktif yang berhasil dicairkan Terdakwa dalam kurun waktu sejak Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali pembiayaan atas nama nasabah dengan identitas fiktif;

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 uang dibuat oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Mukhairun Kurnia (PE Internal Audit) disimpulkan:

1. Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit.
2. Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp. 34.874.708.275 (tiga puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribudua ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp. 30.408.931.725,00 (tiga puluh milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Advokat nya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sastra Wijaya Bin Alm. Muhammad Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 22 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi memiliki riwayat jabatan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Juli 2009 diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat PT. BPRS Renggalı Nomor: 29/IK/DIR/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Ikatan Kerja;
- 2) Pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2021, Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah berdasarkan Surat PT. BPRS Gayo Nomor: 03/SK/DIR/BPRS-G/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penugasan Kepala Bagian Marketing;
- 3) Pada bulan Maret 2021 sampai dengan April 2024, Saksi menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 750/264/Adm.Eko/2021 tanggal 8 Maret 2021 serta diperkuat dengan Surat Bupati Aceh Tengah dalam Rapat Pemegang Saham (RUPS) Nomor: 005/916/Eko tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Direksi yang membawahkan fungsi bisnis;
- 4) Pada bulan Juni 2024, Saksi diberhentikan sementara dari jabatan Direksi PT. BPRS Gayo berdasarkan Surat PT. BPRS Gayo Nomor: 1 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Pemberhentian Sementara Direksi;
- 5) Pada bulan Juli 2024, Saksi diberhentikan dari jabatan Direksi PT. BPRS Gayo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 750/396/EKO/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Pemberhentian Direksi;

- Bahwa tugas pokok dan wewenang Saksi sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah bertanggung jawab dalam memasarkan produk-produk bank kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan guna mencapai target laba, dengan tetap memperhatikan kelancaran serta keamanan aset bank, serta mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah terdiri dari Dewan Pengawas Syariah dengan Ketua

Hal 23 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan, MA dan Anggota Hamdan, MA, Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama Subhandhy, AP, M.Si. dan Komisaris Arslan Abd. Wahab, SE, MM, serta Direksi yang terdiri dari Direktur Utama Aedy Yansyah dan Direktur Operasional yang membawahi fungsi bisnis yaitu Sastra Wijaya, dengan Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan bank, Direksi dibantu oleh beberapa bagian yaitu Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT yang dijabat oleh Mulyati Syafnur, Staf Kepatuhan dan Manajemen oleh Rosi Ananda Putri, Kepala Bagian Marketing oleh Ikhsanul Fitra, Account Officer/Field Officer oleh Andika Putra, Alfiza Windi, dan Ariwantona, Administrasi Pembiayaan oleh Ikhwanul Ihsan, Kepala Seksi Remedial oleh Samsul Bahri, serta Kepala Bagian Operasional oleh Riza Erwinsa Putra;

- Bahwa produk yang dikelola oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah (bagi hasil), sedangkan fasilitas pembiayaan yang diberikan meliputi Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah;

- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nama yang terlampir, terdapat 961 (sembilan ratus enam puluh satu) orang yang merupakan nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dengan penyaluran pembiayaan Murabahah;

- Bahwa Pembiayaan Murabahah merupakan penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga perolehan kepada nasabah, yang kemudian dibayar oleh nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang telah disepakati, sedangkan Akad Murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dimana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli, dan Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh untuk tujuan dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah;

- Bahwa persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi bukti pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili

Hal 24 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, atau buku tabungan;

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah sejak periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut: Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021 sampai dengan saat ini, Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 yang menyetujui akad pembiayaan, serta Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 sampai dengan saat ini yang menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2021, Saksi telah memproses dan/atau menyetujui pembiayaan Murabahah terhadap 126 (seratus dua puluh enam) nasabah dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan dapat menjelaskan terkait tanggal pembiayaan, nominal pembiayaan, rekening pembiayaan atau rekening tabungan, serta agunan terhadap pembiayaan Murabahah kepada 126 (seratus dua puluh enam) nasabah tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan proses pembiayaan Murabahah terhadap 126 (seratus dua puluh enam) nasabah tersebut, tugas dan kewenangan Kepala Bagian Marketing berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018 antara lain menilai dan menyetujui usulan Account Officer (AO) atas permohonan pembiayaan, melakukan monitoring terhadap pemantauan nasabah oleh AO, melakukan kunjungan langsung (on the spot) bersama AO terhadap nasabah yang memerlukan perhatian lebih lanjut, serta memantau riwayat pembiayaan dan kolektibilitas nasabah yang menjadi tanggung jawabnya;

Hal 25 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktiknya terhadap 126 (seratus dua puluh enam) nasabah tersebut, Saksi tidak melakukan penilaian maupun survei lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah, melainkan hanya menyetujui berdasarkan dokumen survei dan menandatangani usulan Account Officer (AO) atas permohonan pembiayaan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survei lapangan tersebut karena adanya arahan dari Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah agar tidak melakukan survei terhadap proses pembiayaan yang ditangani oleh Andika Putra selaku Account Officer (AO)/Marketing, serta diketahui bahwa pembayaran angsuran bulanan masing-masing nasabah dikontrol oleh Direktur Utama;
- Bahwa tindakan Saksi yang tidak melakukan penilaian maupun survei lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah tersebut tidak sesuai dan tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018 yang berlaku pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;
- Bahwa setelah Saksi menyetujui dan menandatangani hasil survei, menyetujui dalam Komite Pembiayaan, serta setelah disetujuinya Akad Perjanjian Jual Beli Murabahah oleh pihak yang berwenang, Saksi tidak lagi melakukan tindak lanjut pengawasan terhadap pembiayaan tersebut;
- Bahwa pada periode bulan April 2022 sampai dengan April 2024 terdapat 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah pembiayaan Murabahah yang diproses oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, dimana Saksi dalam kapasitas sebagai Direktur Operasional/Bisnis bertindak sebagai pihak yang menyetujui pembiayaan tersebut;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan Murabahah terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah tersebut terdiri dari Saksi selaku Direktur Operasional/Bisnis, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing, Andika Putra selaku Account Officer/Field Officer/Marketing, serta Ikhsanul Ihsan selaku Administrasi Pembiayaan;
- Bahwa dokumen pembiayaan Murabahah terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah tersebut diajukan kepada Saksi untuk disetujui oleh Andika Putra selaku Account Officer/Field Officer/Marketing;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Saksi dalam proses pembiayaan Murabahah tersebut meliputi laporan hasil survei, akad

Hal 26 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, surat kuasa menjual, surat kuasa pendebitan rekening, surat kuasa wakalah kepada nasabah, serta tanda terima penyerahan jaminan;

- Bahwa Saksi memberikan persetujuan dan menandatangani dokumen pembiayaan tersebut berdasarkan pengajuan dari Andika Putra selaku Account Officer/Field Officer/Marketing;

- Bahwa Saksi mempercayai pengajuan dokumen pembiayaan tersebut karena adanya arahan dari Aedy Yansyah selaku Direktur Utama;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah, identitas dari 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah pembiayaan Murabahah pada periode April 2022 sampai dengan April 2024 terindikasi tidak ditemukan atau bersifat fiktif;

- Bahwa indikasi fiktif tersebut terjadi karena tidak dilakukannya verifikasi kebenaran data oleh bagian pembiayaan, meskipun secara administrasi terdapat tanda tangan akad dan penarikan dana pencairan pembiayaan Murabahah di Kantor Pusat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa terhadap keseluruhan pembiayaan Murabahah sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) nasabah pada masa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing dan Direktur Operasional/Bisnis, kondisi pembayaran angsuran per akhir bulan Juni 2024 berada dalam kategori pengawasan khusus (kolektibilitas 2), dan berdasarkan data dari Bagian Administrasi Pembiayaan terdapat 5 (lima) nasabah yang telah melunasi kewajibannya, sedangkan kondisi selanjutnya tidak diketahui oleh Saksi karena sudah tidak lagi bekerja pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi Irsan Husni Bin Alm. Nasirwan H.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi memiliki riwayat jabatan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebagai berikut:

Hal 27 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 6 Oktober 2008 diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Ikatan Kerja dari Direksi PT. BPRS Renggali Nomor: 21/IK/DIR/VII/2008;
- 2) Pada tanggal 2 Februari 2009, Saksi ditugaskan sebagai Marketing berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07-DIR-BPRS-RG-2009;
- 3) Berdasarkan Surat Direktur Operasional PT. BPRS Gayo Nomor: 19/SK/DIR/BPRS-G/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 Saksi ditugaskan dari Account Officer (AO) menjadi Kepala Bagian Marketing sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
- 4) Berdasarkan Surat Penjabat Direktur Utama Nomor: 02/SK/DIR/BPRS-G/II/2020 tanggal 7 Januari 2020, terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 Saksi ditugaskan dari Kepala Bagian Marketing menjadi Kepala Kas Paya Ilang;

- Bahwa tugas pokok dan wewenang Saksi sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah bertanggung jawab dalam memasarkan produk-produk bank kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan guna mencapai target laba, dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan aset bank, serta mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah terdiri dari Dewan Pengawas Syariah yang saat ini belum terisi, Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama Karimansyah I, S.E., M.M. dan Komisaris Arslan Abd. Wahab, S.E., M.M., serta Direksi yang terdiri dari Direktur Utama Aedy Yansyah dan Direktur Operasional yang membawahi fungsi bisnis yang saat ini belum terisi, dengan Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional bank, Direksi dibantu oleh beberapa bagian yaitu Kepala Bagian Marketing yang dijabat oleh Saksi, Account Officer/Field Officer yang terdiri dari Andika Putra, Satria Maruli Harianja, dan Sastra Wijaya, Administrasi Pembiayaan oleh Ikhwanul Ihsan, Kepala Seksi Remedial oleh Samsul Bahri, Kepala Bagian Operasional oleh Mulyati Syafnur, Customer Service oleh Sahrina, serta Teller oleh Huspa Reda, sedangkan fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, APUPPT, dan Staf Kepatuhan masih belum terisi;

Hal 28 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang dikelola oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah (bagi hasil), sedangkan fasilitas pembiayaan yang diberikan meliputi Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah;
- Bahwa terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nama yang terlampir merupakan nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang menerima penyaluran pembiayaan Murabahah;
- Bahwa Pembiayaan Murabahah merupakan penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk pembelian barang dengan menyampaikan harga perolehan kepada nasabah, yang kemudian dibayar oleh nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, sedangkan Akad Murabahah adalah perjanjian jual beli dengan harga jual berupa biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dimana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli, dan Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah;
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi dokumen pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, dan buku tabungan;
- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah sejak periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut: Andika Putra selaku Marketing, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021 sampai dengan saat ini, Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 yang menyetujui akad pembiayaan, serta Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 sampai dengan saat ini yang menyetujui akad pembiayaan;

Hal 29 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah pada periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2019, Saksi telah memproses dan/atau menyetujui pembiayaan Murabahah terhadap 37 (tiga puluh tujuh) nasabah dengan pemutus pembiayaan yaitu Aedy Yansyah selaku Penjabat Direktur Utama;
- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) nasabah tersebut, terdapat 29 (dua puluh sembilan) nasabah yang diproses dan ditandatangani oleh Saksi, sedangkan 8 (delapan) nasabah lainnya tidak diproses dan tidak ditandatangani oleh Saksi karena pada saat itu Saksi sedang dalam masa Cuti Tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan dapat menjelaskan terkait tanggal pembiayaan, nominal pembiayaan, rekening pembiayaan atau rekening tabungan, serta agunan terhadap pembiayaan Murabahah kepada 37 (tiga puluh tujuh) nasabah tersebut;
- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah terhadap 37 (tiga puluh tujuh) nasabah, Saksi tidak melakukan penilaian maupun survei lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah, melainkan hanya memberikan persetujuan berdasarkan dokumen survei serta menandatangani usulan Account Officer (AO) atas permohonan pembiayaan tersebut;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) nasabah, Saksi tidak melakukan proses maupun penandatanganan dokumen karena pada saat itu Saksi sedang dalam masa cuti, dimana penandatanganan dokumen survei usaha dan jaminan dilakukan oleh Syukuria selaku Bagian Umum bersama Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;
- Bahwa terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah lainnya, Saksi mempercayakan pelaksanaan survei kepada Andika Putra selaku Account Officer/Marketing, dan dari jumlah tersebut hanya 14 (empat belas) nasabah yang dokumen foto surveinya ditandatangani oleh Saksi, sedangkan selebihnya tidak ditandatangani oleh Saksi karena Saksi sedang melakukan kegiatan survei dengan Account Officer lain;
- Bahwa dalam praktiknya, Saksi hanya menandatangani formulir hasil survei yang diajukan oleh Account Officer tanpa memastikan keberadaan petugas survei dan calon nasabah dalam dokumentasi foto, dimana sebagian foto survei hanya menampilkan objek usaha dan agunan tanpa kehadiran petugas survei;

Hal 30 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap sebagian dokumen survei yang tidak ditandatangani oleh Saksi, penandatanganan dilakukan oleh Syukuria selaku Bagian Umum, sehingga Saksi tidak dapat memastikan kebenaran keberadaan usaha maupun agunan milik nasabah karena tidak dilakukan survei lapangan secara langsung;
- Bahwa terdapat 1 (satu) dokumen survei atas nama nasabah Ibnu Hajar yang dalam foto surveinya terdapat petugas survei yaitu Samsul Bahri selaku Bagian Penagihan, namun dalam hal tersebut Saksi hanya menandatangani formulir keputusan pembiayaan;
- Bahwa tindakan Saksi yang tidak melakukan penilaian maupun survei lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah tidak sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018 yang mewajibkan Kepala Bagian Marketing untuk melakukan verifikasi langsung;
- Bahwa setelah Saksi menyetujui dan menandatangani dokumen survei, menyetujui dalam Komite Pembiayaan, serta setelah disetujuinya akad pembiayaan Murabahah, Saksi tidak melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran bulanan, sementara terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah tersebut pada saat itu berada dalam kondisi lancar;
- Bahwa Saksi juga tidak melakukan wawancara secara langsung dengan nasabah baik pada saat survei, penandatanganan perjanjian pembiayaan, maupun saat pencairan dana, karena seluruh proses tersebut ditangani oleh Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran tempat usaha dan agunan milik nasabah kepada pihak ketiga seperti tetangga sekitar maupun kepala desa yang menerbitkan surat izin usaha;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan survei lapangan termasuk verifikasi kepada pihak sekitar dan pemerintah desa merupakan kewenangan dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Marketing bersama Account Officer dalam proses pembiayaan Murabahah;
- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah, dokumen yang harus dilengkapi untuk pengajuan pengikatan agunan kepada notaris meliputi fotokopi KTP suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah, serta fotokopi sertifikat tanah atau bangunan dan akta jual beli, yang disertai dengan surat

*Hal 31 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantar berupa Surat Pengikatan Agunan dan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;

- Bahwa mekanisme pengajuan pengikatan agunan kepada notaris dilakukan dengan cara Account Officer menyampaikan Surat Pengikatan Agunan dan Surat Kuasa Menjual kepada notaris dengan melampirkan dokumen persyaratan, kemudian notaris menerbitkan tanda terima agunan serta lembar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);

- Bahwa pengikatan agunan tersebut dilakukan oleh notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H. yang berkantor di Takengon, berdasarkan adanya kerja sama antara pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dengan notaris tersebut;

- Bahwa tujuan pengikatan agunan kepada notaris dalam pembiayaan Murabahah adalah sebagai bentuk legalitas dan jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah;

- Bahwa penyerahan dokumen berupa lembar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan asli sertifikat atau akta jual beli yang telah diikat oleh notaris dilakukan oleh Deski Prata selaku staf notaris kepada pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dan diterima oleh petugas bank sesuai periode jabatan masing-masing, yaitu Eliyen pada periode 2018 sampai dengan 2019, Mulyati Syafnur selaku Kepala Bagian Operasional pada periode 2020 sampai dengan 2021, Riza Erwinsyah Putra selaku Kepala Bagian Operasional pada periode 2022 sampai dengan 2024, serta Irmayani selaku bagian akuntansi yang bertugas menyimpan jaminan dalam brankas;

- Bahwa terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah tersebut, agunan yang dijadikan jaminan atas pembiayaan atas nama masing-masing nasabah dan pada saat proses pembiayaan berlangsung Saksi tidak mengetahui adanya dugaan kepalasan karena dokumen jaminan yang diserahkan berbentuk asli;

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan keberadaan asli sertifikat atau akta jual beli tersebut di tempat penyimpanan agunan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, karena sekitar akhir bulan Mei 2024 terdapat pengakuan lisan dari Deski Prata yang menyatakan bahwa agunan nasabah yang diajukan oleh Andika Putra bersifat fiktif;

Hal 32 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembiayaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019, Saksi selaku Kepala Bagian Marketing hanya menandatangani dokumen hasil survei tanpa melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen tersebut, dimana dari 29 (dua puluh sembilan) nasabah hanya 14 (empat belas) nasabah yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa dokumen laporan survei tersebut tidak memuat foto nasabah maupun petugas survei, tidak mencantumkan nama tempat usaha, serta tidak menunjukkan keberadaan petugas survei dan nasabah dalam foto jaminan, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pembiayaan tersebut karena dokumen telah terlebih dahulu dianalisis dan ditandatangani oleh Petugas Marketing, serta Saksi menandatangani dokumen dalam kondisi sedang melaksanakan kegiatan survei dengan Account Officer lain dan karena adanya kepercayaan terhadap Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;
- Bahwa Saksi melakukan survei ke tempat usaha dan rumah nasabah dengan cara melakukan wawancara terkait karakter nasabah, kondisi usaha, serta keadaan jaminan, kemudian menyusun laporan hasil survei dan penilaian taksasi jaminan pembiayaan Murabahah, dimana berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap pembiayaan yang disetujui wajib dilakukan survei oleh pihak marketing dan Kepala Bagian Marketing;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019, Saksi selaku Kepala Bagian Marketing menyetujui dan menandatangani laporan hasil survei usaha dan jaminan, meskipun dalam dokumen tersebut tidak terdapat foto nasabah maupun petugas survei, yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa survei tidak dilakukan oleh petugas pembiayaan;
- Bahwa dokumen pembiayaan Murabahah yang ditandatangani oleh Saksi terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 meliputi laporan hasil survei usaha dan jaminan sebanyak 14 (empat belas) nasabah, lembar perhitungan potongan pembiayaan, serta lembar keputusan pembiayaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan secara sampling ke beberapa desa yaitu Desa Wihnareh, Desa Kayu Kul, Desa Keramat Mupakat, Desa Paya Tumpi, Desa Paya Tumpi Baru, dan Desa Paya Tumpi Satu,

Hal 33 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa identitas sebagian besar dari 29 (dua puluh sembilan) nasabah pembiayaan Murabahah tersebut bersifat fiktif;

- Bahwa terdapat 1 (satu) nasabah atas nama Gatiyem yang beralamat di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang dikenal oleh Saksi melalui suaminya, namun Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan yang bersangkutan pada saat proses akad pencairan pembiayaan tanggal 5 Juli 2019 di kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dan Saksi tidak mengetahui kebenaran data nasabah tersebut;

- Bahwa identitas 29 (dua puluh sembilan) nasabah yang tidak ditemukan atau bersifat fiktif tersebut diduga terjadi karena tidak dilakukannya verifikasi kebenaran oleh bagian pembiayaan, meskipun terdapat penandatanganan akad dan pencairan dana pembiayaan di kantor pusat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah bersama Account Officer, dan Saksi tidak mengetahui apakah pihak yang hadir merupakan nasabah yang sebenarnya;

- Bahwa kondisi pembiayaan Murabahah terhadap 37 (tiga puluh tujuh) nasabah pada periode tersebut sampai dengan akhir bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) nasabah dalam kondisi macet, sedangkan 6 (enam) nasabah telah melunasi kewajibannya;

- Bahwa Saksi juga memperoleh informasi secara lisan dari Ikhwaniul Ihsan selaku administrasi pembiayaan sekitar bulan Juni 2024 yang menyatakan bahwa pemindahan Saksi dari jabatan Kepala Bagian Marketing ke Kantor Kas Paya Ilang dilakukan untuk mempermudah proses pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Account Officer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Ikhsanul Fitra Bin Alm. Bahin Maltar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa riwayat jabatan Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai berdasarkan Surat Ikatan Kerja Direksi PT. BPRS Renggal Nomor: 09/IK/DIR/VII/2008 tanggal 31 Juli

Hal 34 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap pada PT. BPRS Renggali, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPRS Gayo Nomor: 02 SK.Dir/PE/BPRS-G/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, Saksi diangkat sebagai Pejabat Eksekutif (Kepala Bagian Marketing) terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Saksi memiliki tugas pokok bertanggung jawab untuk memasarkan produk-produk bank kepada nasabah dengan pelayanan yang baik guna mencapai target laba, dengan tetap memperhatikan kelancaran serta keamanan aset bank, serta mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan wewenang Saksi meliputi mengajukan hasil evaluasi usulan pembiayaan dari Account Officer kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan atau penolakan, serta menegur, mengingatkan, dan memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan atas kinerja yang tidak sesuai prosedur, termasuk menjaga disiplin kerja dan suasana kerja yang kondusif, serta Saksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional yang membawahi fungsi bisnis;

- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah terdiri dari Dewan Pengawas Syariah dengan Ketua Ramadan, MA dan Anggota Hamdan, MA, Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama Subhandhy, AP, M.Si. dan Komisaris Arslan Abd. Wahab, SE, MM, Direksi yang terdiri dari Direktur Utama Aedy Yansyah dan Direktur Operasional SASTRA Wijaya, serta Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dimana dalam menjalankan kegiatan operasional bank Direksi dibantu oleh beberapa bagian yaitu Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT oleh Mulyati Syafnur, Staf Kepatuhan dan Manajemen oleh Rosi Ananda Putri, Kepala Bagian Marketing oleh Ikhsanul Fitra, Account Officer oleh Andika Putra, Alfiza Windi, dan Ariwantona, Administrasi Pembiayaan oleh Ikhwanul Ihsan, Seksi Remedial oleh Samsul Bahri, Kepala Bagian Operasional oleh Riza Erwinsa Putra, Customer Service oleh Sahrina, serta Teller oleh Huspa Reda;

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah memiliki produk berupa Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah (bagi hasil), serta fasilitas pembiayaan berupa

Hal 35 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah;

- Bahwa benar terdapat 966 (sembilan ratus enam puluh enam) orang nasabah yang terlampir merupakan nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang menerima penyaluran pembiayaan dengan skema Murabahah;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk pembelian barang dengan penegasan harga beli kepada nasabah dan pembayaran dilakukan dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang telah disepakati, sedangkan Akad Murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dimana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli, dan Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh untuk tujuan dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah;

- Bahwa persyaratan pengajuan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi dokumen pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli jaminan berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, atau buku tabungan;

- Bahwa mekanisme proses Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah yaitu :

- 1) Diawali dari proses oleh Account Officer, dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian formulir tersebut diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh Account Officer serta dicatat dalam Register Permohonan Pembiayaan;
- 2) Setelah dilakukan pencatatan, Account Officer melaksanakan survei terhadap rumah nasabah dan objek jaminan, serta melakukan wawancara untuk menilai karakter nasabah, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan aspek lainnya, khususnya bagi nasabah baru, kemudian hasil survei tersebut dituangkan dalam laporan hasil survei beserta nilai taksasi jaminan;

Hal 36 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



- 3) Selanjutnya Account Officer melakukan pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan bantuan bagian teknologi informasi, serta melakukan analisis pembiayaan yang meliputi kemampuan membayar nasabah, sumber pengembalian pembiayaan, analisis jaminan, analisis risiko, dan analisis karakter nasabah, yang seluruh hasilnya dituangkan dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 4) Permohonan pembiayaan yang telah dianalisis tersebut kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan limit kewenangan, dan terhadap pembiayaan yang disetujui selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh nasabah terkait biaya, persyaratan, dan prosedur pencairan pembiayaan;
- 5) Setelah SP3 ditandatangani oleh nasabah, dokumen pembiayaan diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan proses pengikatan, dimana Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data nasabah berupa identitas diri, dokumen keluarga, dan dokumen perpajakan, serta apabila nasabah berbentuk badan hukum maka dilakukan pemeriksaan terhadap akta pendirian, perubahan, izin usaha, dan dokumen lainnya;
- 6) Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap data jaminan yang meliputi keabsahan sertifikat, status roya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir, Akta Jual Beli, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta apabila jaminan berupa kendaraan maka diperiksa keabsahan BPKB, faktur jual beli, kwitansi, identitas pemilik sebelumnya, serta status pembayaran pajak kendaraan, dan apabila ditemukan adanya coretan atau perubahan tidak sah maka jaminan tersebut tidak dapat diterima;
- 7) Terhadap jaminan yang akan dilakukan transaksi jual beli, juga dilakukan pemeriksaan data para pihak serta perhitungan biaya-biaya yang timbul seperti pajak pembeli dan penjual, biaya Izin Peralihan Hak (IPH), biaya Akta Jual Beli (AJB), dan biaya lainnya;
- 8) Selanjutnya Bagian Hukum membuat surat order pengikatan kepada notaris dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, kemudian dilakukan penandatanganan akad pengikatan jaminan di hadapan notaris berupa Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT)

Hal 37 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



untuk pembiayaan di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) untuk pembiayaan di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kuasa Untuk Menjual (KUM), serta Akta Fidusia untuk pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan;

9) Setelah penandatanganan pengikatan jaminan di hadapan notaris, dilakukan penandatanganan akad pembiayaan di hadapan petugas hukum bank yang meliputi Akad Pembiayaan, Tanda Terima Uang (TTU), surat terkait asuransi, surat tanda terima jaminan, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan bank;

10) Notaris selanjutnya memberikan Cover Note sebagai bukti telah dilakukan pengikatan jaminan, yang menyatakan bahwa akta-akta terkait akan diserahkan setelah proses penyelesaian selesai;

11) Setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi, termasuk penandatanganan akad, penyerahan jaminan, kelengkapan dokumen, dan diterimanya Cover Note dari notaris, maka dibuatkan Memo Dropping yang memuat rincian biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi, biaya pengikatan notaris, biaya asuransi jiwa kredit, biaya taksasi jaminan, dan biaya lainnya;

12) Memo Dropping tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Direksi, dan setelah disetujui diserahkan kepada Bagian Administrasi Pembiayaan untuk dilakukan proses administrasi dan pencairan pembiayaan;

13) Bagian Administrasi Pembiayaan kemudian membukukan pembiayaan sesuai Memo Dropping dengan membebankan biaya-biaya yang telah ditentukan, menginput data jaminan ke dalam sistem komputer, serta mengurus pemasangan asuransi jaminan dan asuransi jiwa kredit, termasuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi;

14) Selanjutnya dilakukan proses otorisasi oleh Direksi dalam sistem, sehingga dana pembiayaan yang telah disetujui masuk ke rekening nasabah dan dapat dicairkan melalui Teller;

15) Dalam hal pembiayaan ditujukan untuk pembelian kendaraan atau rumah, maka setelah dana masuk ke rekening nasabah, dilakukan pemindahbukuan atau transfer langsung kepada pihak penjual sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut;

*Hal 38 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021 sampai dengan saat ini, serta Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 sampai dengan saat ini yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah terhitung tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Saksi telah memproses dan/atau menyetujui pembiayaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah dari keseluruhan 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut, dengan pihak yang memutuskan pembiayaan yaitu Direktur Utama Aedy Yansyah dan Direktur Operasional Sastra Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan dapat menjelaskan data terkait pembiayaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut, meliputi tanggal pembiayaan, nominal pembiayaan, rekening pembiayaan atau tabungan, serta agunan yang digunakan;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018, tugas Saksi selaku Kepala Bagian Marketing meliputi menilai dan menyetujui usulan Account Officer atas permohonan pembiayaan sesuai kewenangannya, melakukan monitoring terhadap nasabah, melakukan kunjungan langsung (on the spot) bersama Account Officer terhadap nasabah yang memerlukan perhatian khusus, serta memantau riwayat pembiayaan dan kolektibilitas nasabah;
- Bahwa dalam pelaksanaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut, Saksi tidak melakukan penilaian maupun survei langsung ke lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah, melainkan hanya menyetujui dokumen hasil survei dan menandatangani usulan Account Officer;
- Bahwa tidak dilakukannya survei lapangan tersebut dikarenakan Saksi bersama Direktur Operasional Sastra Wijaya mendapat arahan dari Direktur Utama Aedy Yansyah untuk tidak melakukan survei terhadap

Hal 39 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang diproses oleh Account Officer Andika Putra, serta seluruh pembayaran angsuran nasabah dikendalikan oleh Direktur Utama;

- Bahwa tindakan Saksi yang tidak melakukan survei lapangan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018 yang mengatur kewajiban Kepala Bagian Marketing;

- Bahwa setelah menyetujui dan menandatangani hasil survei, serta setelah akad pembiayaan disetujui, Saksi juga tidak melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran maupun perkembangan nasabah yang menjadi tanggung jawab Account Officer, karena adanya arahan dari Direktur Utama;

- Bahwa dalam proses pembiayaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut, Saksi tidak melakukan wawancara langsung dengan nasabah baik pada saat survei, penandatanganan perjanjian, maupun saat pencairan pembiayaan, karena seluruh proses dilakukan oleh Account Officer Andika Putra;

- Bahwa Saksi juga tidak melakukan verifikasi kebenaran tempat usaha dan agunan nasabah kepada pihak sekitar maupun aparat desa, padahal hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Marketing bersama Account Officer;

- Bahwa dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengikatan agunan kepada notaris meliputi fotokopi KTP suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah, serta fotokopi sertifikat tanah atau bangunan beserta Akta Jual Beli, yang dilengkapi dengan surat pengantar berupa Surat Pengikatan Agunan dan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Account Officer;

- Bahwa mekanisme pengajuan pengikatan agunan kepada notaris dilakukan dengan pengajuan surat pengikatan agunan dan surat kuasa menjual oleh Account Officer disertai dokumen persyaratan, kemudian notaris menerbitkan tanda terima agunan serta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT);

- Bahwa notaris yang melakukan pengikatan agunan adalah Cendri Nafis Mariestha, SH yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Takengon, berdasarkan kerja sama dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Hal 40 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengikatan agunan tersebut adalah sebagai legalitas hubungan pembiayaan antara nasabah dengan pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;
- Bahwa dokumen hasil pengikatan berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan asli sertifikat atau Akta Jual Beli diserahkan oleh staf notaris Deski Prata kepada petugas penerima jaminan pembiayaan Irmayani pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;
- Bahwa terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut, agunan yang dijadikan jaminan tercatat atas nama masing-masing nasabah;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan keberadaan asli sertifikat atau Akta Jual Beli tersebut apakah tersimpan di tempat penyimpanan agunan bank, karena pada sekitar akhir bulan Mei 2024 terdapat pengakuan secara lisan dari Deski Prata yang menyatakan bahwa agunan nasabah yang diajukan oleh Account Officer Andika Putra bersifat fiktif;
- Bahwa setelah memeriksa dokumen pembiayaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Saksi mengakui telah menandatangani dokumen hasil survei tanpa melakukan verifikasi keabsahan, dimana dalam dokumen tersebut tidak terdapat foto nasabah, tidak terdapat foto usaha yang jelas, tidak disebutkan nama tempat usaha, serta foto jaminan tidak menunjukkan keberadaan nasabah maupun petugas survei;
- Bahwa Saksi juga tidak melakukan pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan tersebut karena dokumen telah terlebih dahulu dianalisis dan ditandatangani oleh Account Officer sebelum diajukan kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Saksi selaku Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah telah menyetujui dan menandatangani laporan hasil survei usaha dan jaminan, meskipun dalam dokumen tersebut tidak terdapat foto nasabah maupun petugas survei, yang menunjukkan bahwa pada kenyataannya survei tidak dilakukan oleh petugas pembiayaan;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Saksi dalam proses pembiayaan Murabahah terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut meliputi Laporan Hasil Survei Usaha dan Jaminan, lembar perhitungan potongan pembiayaan, serta lembar keputusan pembiayaan;

Hal 41 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengecekan secara sampling ke beberapa wilayah, yaitu Desa Wihnareh, Desa Kayu Kul, Desa Keramat Mupakat, Desa Paya Tumpi, Desa Paya Tumpi Baru, dan Desa Paya Tumpi Satu, Saksi tidak menemukan keberadaan identitas dari Para Nasabah tersebut sehingga diduga bersifat fiktif;

- Bahwa tidak ditemukannya identitas 803 (delapan ratus tiga) nasabah pembiayaan Murabahah sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2024 tersebut disebabkan karena tidak dilakukannya verifikasi kebenaran oleh bagian pembiayaan, meskipun secara administratif tercatat bahwa Para Nasabah telah menandatangani akad dan melakukan penarikan dana pencairan pembiayaan di Kantor Pusat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi tetap memproses dan menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh Andika Putra karena adanya arahan dari Direktur Utama Aedy Yansyah yang menyatakan bahwa terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, dokumen pembiayaan agar langsung ditandatangani dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada Direktur Utama, serta seluruh nasabah tersebut dikendalikan oleh Direktur Utama;

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan pembiayaan terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, tidak pernah dilakukan koordinasi dengan Saksi selaku Kepala Bagian Marketing, padahal secara prosedur Account Officer wajib berkoordinasi dengan Kepala Bagian Marketing, dan Saksi bersama Direktur Operasional Sastra Wijaya pernah menyampaikan kepada Direktur Utama bahwa jumlah pencairan pembiayaan yang diproses sudah terlalu banyak sehingga mempengaruhi ketersediaan kas, namun hal tersebut tidak ditanggapi dan dinyatakan sebagai tanggung jawab Direktur Utama;

- Bahwa kondisi pembiayaan Murabahah terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut pada posisi akhir bulan Juni 2024 berada dalam keadaan macet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. Saksi Mulyati Syafnur Binti Alm. Sjafaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;

Hal 42 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa riwayat jabatan Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai berdasarkan Ikatan Kerja sebagai Pegawai Tetap Nomor 15/IK/DIR/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 pada PT. BPRS Renggali Takengon dengan jabatan Teller, kemudian berdasarkan Surat Penugasan Nomor 13/SK/DIR/BPRS-RG/XI/2017 tanggal 15 November 2017 menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional/Akuntansi, selanjutnya berdasarkan Surat Penugasan Nomor 02/SK/DIR/BPRS-G/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, serta berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Operasional Sementara PT. BPRS Gayo;

- Bahwa dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Operasional/Akuntansi pada periode November 2017 sampai dengan Maret 2022, Saksi bertugas melaksanakan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasional serta menyampaikan laporan berkala kepada Direksi, termasuk mengawasi dan mengoordinasikan karyawan, memeriksa kebenaran transaksi dan mutasi keuangan harian, menjaga ketersediaan dana likuiditas, mengusulkan pengisian dana operasional, memeriksa fisik kas, bertanggung jawab atas ruang khasanah dan keamanan dokumen, memberikan persetujuan transaksi harian, menandatangani bukti transaksi, menyusun dan mengevaluasi sistem serta prosedur operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta melakukan evaluasi kinerja karyawan;

- Bahwa dalam jabatan sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak Maret 2022 sampai dengan saat ini, Saksi bertugas melaksanakan, mengawasi, dan memastikan kepatuhan serta manajemen risiko berjalan dengan baik, termasuk memantau perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, memastikan penyesuaian ketentuan internal, memberikan konsultasi terkait kepatuhan dan manajemen risiko, berkoordinasi dengan audit internal, memberikan nasihat kepada manajemen, memantau posisi risiko, mengkaji usulan produk atau aktivitas baru, serta menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi;

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Renggali Aceh Tengah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

*Hal 43 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor C-04435 HT.01.01-TH.2007 tanggal 26 November 2007 dengan Akta Nomor 04 tanggal 4 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, S.H., berkedudukan di Medan, serta memperoleh izin usaha berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/1/KEP.GBI/2008 tanggal 7 Januari 2008;

- Bahwa berdasarkan perubahan anggaran dasar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Nomor 67 tanggal 29 September 2017 dan Akta Nomor 48 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Renggali berubah menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa sumber permodalan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa mekanisme pembukaan buku tabungan bagi calon nasabah untuk penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dilakukan dengan cara calon nasabah datang kepada petugas *Customer Service* dengan membawa identitas berupa KTP asli untuk dilakukan pengecekan apakah telah terdaftar sebagai nasabah, dan apabila belum maka dibuatkan rekening tabungan sesuai data identitas yang dibawa, kemudian dilakukan penginputan data nasabah ke dalam sistem oleh petugas *Customer Service* hingga terbit nomor rekening, selanjutnya *Customer Service* berkoordinasi dengan bagian administrasi pembiayaan untuk melakukan entri data nasabah;

- Bahwa terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah yang terlampir, seluruhnya benar tercatat dalam Sistem Aplikasi Perbankan Mandiri pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah untuk keperluan pembukaan rekening tabungan sebagai sarana pencairan dana pembiayaan;

- Bahwa ketentuan wewenang limit pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah pembiayaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) memerlukan persetujuan Direksi, pembiayaan sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dapat disetujui oleh Kepala Bagian Marketing apabila Direksi tidak berada di tempat, serta pembiayaan khusus bagi pengurus wajib memperoleh rekomendasi dari salah satu Komisaris;

Hal 44 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan pemberian pembiayaan terhadap 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan April 2024 berada pada Direktur Utama Aedy Yansyah, sedangkan proses pengajuan dan pengelolaan pembiayaan dilakukan oleh Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

- Bahwa sumber dana penyaluran pembiayaan terhadap 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) nasabah tersebut berasal dari dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito masyarakat yang dihimpun oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, yang disalurkan ke rekening nasabah, dengan ketentuan penyaluran pembiayaan dilakukan apabila dana tersedia mencukupi dan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kas bank, serta tidak menggunakan dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah karena dana tersebut telah digunakan sebelumnya untuk operasional dan pembiayaan lain;

- Bahwa penyaluran pembiayaan terhadap 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan April 2024 telah dilakukan sesuai dengan ketersediaan kas dan tidak melebihi batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari dana kas bank;

- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Bagian Operasional dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya pembiayaan terhadap 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) nasabah yang bersifat fiktif pada periode Desember 2018 sampai dengan April 2024, dan Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah adanya pemeriksaan oleh tim audit Otoritas Jasa Keuangan Aceh pada bulan Juli 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 5. Saksi Sahrina Rahmah Binti Muhammad Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai pada bulan November 2017 sebagai petugas Customer Service dengan status tenaga kontrak berdasarkan Surat Keputusan Nomor 19/SK/DIR/BPRS-RG/XI/2017 tanggal 15

Hal 45 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/IK/DIR/XII/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Aedy Yansyah;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas Customer Service meliputi memberikan pelayanan dan informasi kepada nasabah, membantu pembukaan dan penutupan rekening tabungan maupun deposito, mengelola dan menjaga kelengkapan data nasabah, memonitor persediaan formulir dan sarana pendukung operasional, melayani kebutuhan dan keluhan nasabah, melakukan pengecekan dokumen, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, dengan tanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Operasional Mulyati Safnur;

- Bahwa Saksi mengenal Andika Putra sejak bulan November 2017 sebagai rekan kerja yang menjabat sebagai Account Officer atau Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pribadi;

- Bahwa sejak periode Desember 2018 sampai dengan April 2024, Saksi sebagai petugas Customer Service telah memproses pembukaan rekening tabungan terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah, dengan rincian 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah diproses oleh Saksi dan 68 (enam puluh delapan) nasabah diproses oleh Huspa Reda, yang seluruh proses pembukaan rekening tersebut dilakukan atas permintaan Andika Putra dengan cara menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, nomor telepon, nama ibu kandung, serta setoran awal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk diinput ke dalam formulir dan sistem, kemudian disetujui oleh Kepala Bagian Operasional dan dicetak buku tabungan;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi juga pernah menggantikan tugas Teller dalam proses pencairan pembiayaan terhadap 106 (seratus enam) nasabah, dimana nasabah datang langsung untuk melakukan penarikan dana pencairan pembiayaan yang didampingi oleh Andika Putra;

- Bahwa dalam proses pembukaan rekening terhadap 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah, pada saat awal pembukaan rekening Para Nasabah tidak hadir, karena Saksi diminta untuk terlebih dahulu memproses pembukaan rekening, dan selanjutnya pada hari berikutnya

Hal 46 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah hadir untuk melakukan penandatanganan formulir yang didampingi oleh Andika Putra;

- Bahwa tujuan pembukaan rekening tabungan tersebut adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan pembiayaan yang diproses oleh Andika Putra serta sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan;

- Bahwa pada saat penandatanganan formulir pembukaan rekening, sebagian besar nasabah menggunakan masker baik sebelum maupun sesudah masa pandemi, dan Saksi telah melakukan verifikasi kesesuaian identitas dengan cara meminta nasabah membuka masker untuk memastikan kesesuaian dengan foto pada KTP;

- Bahwa seluruh data pembukaan rekening terhadap 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah tersebut tercatat dalam sistem perbankan yang digunakan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa pihak yang berwenang memberikan otorisasi atas pembukaan rekening tabungan adalah Kepala Bagian Operasional, yaitu Mulyati Safnur untuk periode Tahun 2018 sampai dengan Desember 2021, dan selanjutnya Riza Erwinsa Putra untuk periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2024, kemudian buku tabungan yang telah diotorisasi disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditandatangani sebelum diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa proses penginputan data penyaluran dana pembiayaan ke dalam rekening nasabah bukan merupakan tugas Saksi, melainkan dilakukan oleh petugas pembiayaan yaitu Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

- Bahwa Saksi pada saat pembuatan rekening dan buku tabungan, tidak diikuti dengan syarat utama kelengkapan berkas secara fisik yang diberikan oleh Nasabah dan Nasabah juga tidak hadir juga pada saat proses pembuatan rekening dan buku tabungan;

- Bahwa Saksi mendapatkan syarat utama kelengkapan berkas untuk pembuatan rekening dan buku tabungan dikirimkan oleh Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing melalui *Chat Whatsapp* serta yang dimana berkas fisiknya diberikan keesokan harinya;

- Bahwa Saksi kadang-kadang mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap pembuatan rekening dan buku tabungan dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing untuk

Hal 47 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian operasional seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa pada saat pembuatan rekening dan buku tabungan untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing memang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun proses tersebut diberikan kemudahan karena adanya permintaan oleh Aedy Yansyah selaku Direktur Utama dan Mulyati Safnur selaku Kepala Bagian Operasional;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal terhadap pembukaan rekening sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah yang Saksi proses merupakan bagian dari proses pemberian pembiayaan fiktif yang Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**6. Saksi Rosi Ananda Putri Binti Shabela Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa dasar Saksi bekerja pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak November 2017 sampai dengan saat ini didasarkan pada Surat Penugasan Nomor 07/SK/DIR/BPRS/G/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sebagai Teller Kantor Pusat dengan status pegawai kontrak, serta

Hal 48 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 05/TKK/IX/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang kontrak kerja sebagai Staf Kepatuhan dan Manajemen Risiko;

- Bahwa dalam jabatan sebagai Teller pada periode Tahun 2022 sampai dengan Juli 2023, Saksi bertugas melaksanakan seluruh aktivitas transaksi kas, memberikan pelayanan kepada nasabah, melayani setoran dan penarikan tunai, melakukan pencocokan saldo kas harian, menjaga keamanan dan ketersediaan kas, mematuhi prinsip Know Your Customer, serta mengarsipkan dokumen transaksi dengan baik dan bertanggung jawab atas kebenaran saldo kas;

- Bahwa dalam jabatan sebagai Staf Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak Agustus 2023 sampai dengan awal Tahun 2024, Saksi bertugas memastikan kesesuaian data nasabah dalam sistem dengan dokumen yang diberikan oleh Teller serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko Mulyati Syafnur;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perbankan syariah terkait pembiayaan Murabahah terhadap nasabah fiktif pada periode Tahun 2018 sampai dengan April 2024 setelah adanya pemeriksaan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan Aceh sekitar bulan Mei 2024;

- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah, peran Teller terbatas pada pelaksanaan transaksi penarikan tabungan dan penerimaan setoran angsuran dari nasabah;

- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, pada saat Saksi menjabat sebagai Teller telah melakukan transaksi penarikan terhadap 149 (seratus empat puluh sembilan) nasabah menggunakan akun Teller Saksi, sedangkan transaksi terhadap nasabah lainnya dilakukan oleh petugas lain;

- Bahwa terhadap 149 (seratus empat puluh sembilan) nasabah tersebut, nasabah datang langsung ke bank didampingi oleh Andika Putra selaku Account Officer, kemudian dilakukan proses penarikan dengan cara pengisian dan penandatanganan slip penarikan oleh nasabah, dilanjutkan dengan pencocokan tanda tangan dan data pada buku tabungan oleh Saksi, setelah dinyatakan sesuai kemudian dilakukan transaksi penarikan dan pencetakan buku tabungan, serta penyerahan uang kepada nasabah dengan jumlah bervariasi antara Rp31.675.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu

Hal 49 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



rupiah) dari plafon pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap 149 (seratus empat puluh sembilan) nasabah tersebut, tidak pernah dilakukan penyetoran angsuran secara langsung oleh nasabah ke Teller, melainkan seluruh setoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra dengan membawa slip setoran yang telah diisi dan ditandatangani beserta uang tunai sesuai nominal untuk diproses ke dalam sistem;

- Bahwa dalam setiap proses penarikan terhadap 149 (seratus empat puluh sembilan) nasabah tersebut, dokumen yang diberikan kepada nasabah berupa slip penarikan pembiayaan dengan nominal bervariasi antara Rp31.675.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari plafon pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada prinsipnya terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, angsuran pembiayaan dilakukan langsung oleh masing-masing nasabah, namun terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, penyetoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra sendiri selaku Marketing, yang setiap harinya melakukan penyetoran sekitar  $\pm 60$  (enam puluh) nasabah sesuai dengan jadwal jatuh tempo angsuran;

- Bahwa setelah Saksi melihat daftar 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, diketahui bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo menerima jaminan atas pembiayaan tersebut, yang pada saat Saksi menjabat sebagai Teller Tahun 2023 diterima oleh Kepala Bagian Operasional Riza Erwinsa Putra;

- Bahwa penyerahan jaminan pembiayaan nasabah dilakukan oleh Deski Prata selaku staf Notaris dan PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., yang bertindak sebagai perwakilan notaris dalam pengurusan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Jaminan atas pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut karena dokumen tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan Saksi selaku Teller;

Hal 50 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jaminan pembiayaan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo diterima oleh pihak bank setelah dilakukan pencairan pembiayaan;
- Bahwa data jaminan pembiayaan Murabahah sebagian tercatat dalam sistem perbankan yang digunakan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, namun sebagian lainnya tidak tercatat karena keterbatasan sistem, sehingga terdapat data jaminan yang tidak dapat ditelusuri, serta tidak seluruh data jaminan dicatat dalam pembukuan bank;
- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut dilakukan oleh Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;
- Bahwa setelah terjadinya permasalahan, kondisi pembayaran angsuran bulanan terhadap pembiayaan Murabahah atas 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berada dalam keadaan macet dengan kolektabilitas III, dan telah menunggak sejak bulan April sampai dengan saat ini;
- Bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar, serta Saksi menambahkan bahwa seluruh nasabah yang didampingi oleh Andika Putra pada saat proses pencairan menggunakan masker, dan dalam pelaksanaan tugas Saksi hanya menjalankan fungsi sebagai Teller untuk melakukan pencairan tunai berdasarkan dokumen yang telah lengkap, yang sebelumnya telah diproses oleh bagian Customer Service dan telah melalui pemeriksaan serta persetujuan Direktur Utama Aedy Yansyah;
- Bahwa Andika Putra pada saat proses pencairan kadang meminta untuk uang yang dicairkan seluruhnya dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, penyetoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra sendiri selaku Marketing yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mana seharusnya yang membayarkan adalah Nasabah sendiri atau Bagian Penagihan;
- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian keuangan untuk pencairan seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses

Hal 51 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal terhadap proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut dilakukan oleh Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan bagian dari proses pemberian pembiayaan fiktif yang Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**7. Saksi Huspa Reda Binti Alm. Gazali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Nomor 17/SK/DIR/BPRS-RG/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan sebagai Teller Kantor Kas Paya Ilang (pegawai kontrak), kemudian berdasarkan Surat Nomor 05/IK/DIR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Ikatan Kerja Saksi diangkat sebagai pegawai tetap sebagai Teller Kantor Kas Paya Ilang, dan selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 01/SK/DIR/BPRS-G/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang penugasan sebagai Teller pada Kantor Pusat;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Teller pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Operasional Riza Erwinsa Putra, yang pada saat ini jabatan tersebut tidak lagi terisi;

Hal 52 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada periode Tahun 2017 sampai dengan akhir Tahun 2021 sebagai Teller, serta sejak Tahun 2022 sampai dengan saat ini juga menjalankan fungsi sebagai Accounting, meliputi pelaksanaan seluruh aktivitas transaksi kas, pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, dan ramah, pelayanan penyetoran dan penarikan tunai terkait tabungan, deposito, dan pembiayaan, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas harian serta pencocokan saldo kas dengan fisik uang, pengelolaan dan pengamanan dana kas serta surat berharga, pelaksanaan prosedur Know Your Customer (KYC), pemantauan transaksi mencurigakan, penandatanganan dokumen transaksi, serta pengarsipan dokumen secara tertib dan lengkap;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perbankan syariah terkait proses pemberian pembiayaan Murabahah kepada nasabah fiktif pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak periode Tahun 2018 sampai dengan bulan April 2024 pada saat adanya pemeriksaan khusus oleh OJK Aceh sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, tugas Saksi selaku Teller adalah melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan plafon pembiayaan serta menerima setoran angsuran pembiayaan dari nasabah;
- Bahwa Saksi mengenal Andika Putra selaku Account Officer/Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak bulan Juli 2017, dan antara Saksi dengan Andika Putra tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, pada saat Saksi menjabat sebagai Teller di Kantor Pusat sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini, Saksi telah melakukan proses pencairan pembiayaan terhadap 513 (lima ratus tiga belas) nasabah menggunakan akun Teller milik Saksi, dan terhadap nasabah tersebut Saksi melakukan pertemuan secara langsung pada saat proses pencairan dana;
- Bahwa terhadap sisa nasabah yang melakukan penarikan pembiayaan, proses transaksinya dilakukan oleh petugas lain yaitu Sahrina Rahmah selaku Customer Service, Irmayani A.R. Binti Alm. Armada selaku Accounting, Rosi Ananda Putri selaku Teller, dan Riza Erwinsa Putra

Hal 53 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bagian Operasional pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa dari sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) nasabah tersebut, seluruhnya datang langsung untuk melakukan penarikan dengan didampingi oleh Andika Putra selaku Account Officer yang memproses pembiayaannya, dan Para Nasabah maupun pasangan mereka pada saat melakukan penarikan menggunakan masker;

- Bahwa pada saat proses penarikan, Saksi membuat slip penarikan dan meminta nasabah untuk menandatangani slip tersebut, kemudian Saksi mencocokkan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dengan tanda tangan yang terdapat pada buku tabungan maupun data tanda tangan dalam aplikasi Teller, dan apabila telah sesuai, Saksi memproses transaksi serta mencetaknya pada buku tabungan;

- Bahwa setelah proses verifikasi dan pencatatan selesai, Saksi menyerahkan uang tunai kepada masing-masing nasabah sesuai dengan slip penarikan, dengan jumlah pencairan berkisar antara Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dari plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga proses transaksi pada Teller dinyatakan selesai;

- Bahwa terhadap 513 (lima ratus tiga belas) nasabah pembiayaan Murabahah tersebut, tidak pernah terdapat nasabah yang datang secara langsung untuk melakukan setoran angsuran ke Teller, melainkan seluruh setoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra selaku Marketing yang memproses pembiayaan nasabah;

- Bahwa dalam melakukan setoran angsuran, Andika Putra menyerahkan slip setoran yang telah diisi dan ditandatangani beserta uang tunai sesuai nominal yang tercantum, untuk kemudian diproses oleh Saksi sebagai transaksi setoran tabungan tunai dalam sistem perbankan;

- Bahwa dalam satu kali kesempatan, Andika Putra dapat melakukan setoran angsuran bulanan untuk sekitar 100 (seratus) orang nasabah sekaligus;

- Bahwa Andika Putra pada saat proses pencairan kadang meminta untuk uang yang dicairkan seluruhnya dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, penyetoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra sendiri selaku Marketing yang

Hal 54 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mana seharusnya yang membayarkan adalah Nasabah sendiri atau Bagian Penagihan;

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian keuangan untuk pencairan seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal terhadap proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut dilakukan oleh Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan bagian dari proses pemberian pembiayaan fiktif yang Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**8. Saksi Irmayani A.R. Binti Alm. Armada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak bulan November 2017 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Nomor 15/SK/DIR/BPRS-RG/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan sebagai Teller Kantor Pusat (pegawai kontrak), kemudian berdasarkan Surat Nomor 01/IK/DIR/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 tentang Ikatan Kerja Saksi diangkat sebagai pegawai tetap sebagai Teller, dan selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 03/SK/DIR/BPRS-

Hal 55 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang penugasan sebagai Accounting;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Accounting pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional, yang pada saat ini jabatan tersebut tidak terisi, dan sebelumnya dijabat oleh Riza Erwinsa Putra;

- Bahwa pada periode Tahun 2017 sampai dengan akhir Tahun 2021 Saksi bertugas sebagai Teller dan sejak Tahun 2022 sampai dengan saat ini sebagai Accounting, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi pelaksanaan transaksi kas, pelayanan kepada nasabah, penerimaan dan pengeluaran uang tunai, pencocokan saldo kas dengan fisik uang, pengelolaan administrasi dan pengarsipan dokumen, pelaksanaan prosedur Know Your Customer (KYC), pemantauan transaksi mencurigakan, serta pengawasan dan pencatatan transaksi sesuai prinsip akuntansi, termasuk penyusunan laporan keuangan dan pelaporan kepada otoritas terkait secara tepat waktu;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perbankan syariah terkait proses pemberian pembiayaan Murabahah kepada nasabah fiktif pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak periode Tahun 2018 sampai dengan bulan April 2024 pada saat adanya pemeriksaan khusus oleh OJK Aceh sekitar bulan Mei 2024;

- Bahwa dalam mekanisme pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, peran Teller adalah melakukan transaksi penarikan dana pembiayaan melalui rekening tabungan serta menerima setoran angsuran pembiayaan dari nasabah;

- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, pada saat Saksi menjabat sebagai Teller pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, Saksi telah melakukan proses pencairan terhadap 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah menggunakan akun Teller milik Saksi, dengan rincian sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) nasabah diproses dengan pertemuan langsung oleh Saksi, sedangkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) nasabah lainnya diproses oleh petugas lain yaitu Sahrina Rahmah selaku Customer Service, Mulyati Syafnur selaku Kepala Bagian Operasional, Rosi Ananda Putri selaku Teller (kontrak), dan Riza Erwinsa Putra;

- Bahwa terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) nasabah yang diproses langsung oleh Saksi, seluruh nasabah datang ke bank dengan

Hal 56 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



didampingi oleh Andika Putra selaku Account Officer yang menyampaikan bahwa nasabah telah melakukan akad pembiayaan dan akan melakukan penarikan di Teller, kemudian Saksi membuat slip penarikan untuk ditandatangani oleh nasabah, selanjutnya Saksi mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan pada buku tabungan, dan setelah dinyatakan sesuai, Saksi memproses transaksi serta mencetaknya pada buku tabungan;

- Bahwa setelah proses transaksi selesai, Saksi menyerahkan uang tunai kepada masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip penarikan, dengan nilai pencairan yang bervariasi berkisar antara Rp31.675.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya proses transaksi pada Teller dinyatakan selesai;

- Bahwa terhadap 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, tidak pernah terdapat nasabah yang datang secara langsung untuk melakukan setoran angsuran ke Teller, melainkan seluruh setoran angsuran bulanan dilakukan oleh Andika Putra dengan cara membawa slip setoran yang telah diisi dan ditandatangani serta uang tunai sesuai nominal yang tercantum, untuk kemudian diproses oleh Saksi sebagai transaksi setoran tabungan tunai dalam sistem;

- Bahwa dalam mekanisme Accounting pada proses pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, Saksi melakukan pemotongan angsuran melalui sistem Alternate Syariah/SAPM, memproses pelunasan pembiayaan nasabah, serta terkait administrasi jaminan berupa pembuatan Surat Tanda Terima Jaminan dan penyimpanan jaminan dalam brankas dokumen, namun secara pelaksanaan tugas tersebut seharusnya merupakan kewenangan Bagian Pembiayaan;

- Bahwa setelah Saksi melihat dan memeriksa daftar 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, diketahui bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo menerima jaminan pembiayaan dari Para Nasabah tersebut, yang pada saat Saksi menjabat sebagai Accounting pada Tahun 2022 diterima oleh Riza Erwinsa Putra selaku Kepala Bagian Operasional;

*Hal 57 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan jaminan pembiayaan nasabah dilakukan oleh Deski Prata selaku staf notaris dan PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., yang bertindak sebagai perwakilan notaris dalam pengurusan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;
- Bahwa sejak Tahun 2022, setelah jaminan pembiayaan diterima oleh Kepala Bagian Operasional dari Deski Prata, Saksi diminta untuk membuat Surat Tanda Terima Jaminan, yang setelah ditandatangani oleh Kepala Bagian Operasional, Direktur Utama, dan Deski Prata, kemudian jaminan tersebut disimpan oleh Saksi di dalam brankas dokumen PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;
- Bahwa pada prinsipnya pembuatan Surat Tanda Terima Jaminan pembiayaan Murabahah merupakan kewenangan pihak notaris, namun sejak Tahun 2020 pihak notaris tidak lagi membuat dokumen tersebut sehingga pihak bank yang membuatnya sebagai bukti penerimaan jaminan dan sebagai dasar pengembalian jaminan kepada nasabah setelah pembiayaan lunas, dan penyimpanan jaminan seharusnya dilakukan oleh petugas ADM Remedial, namun karena jabatan tersebut tidak terisi, tugas tersebut dilaksanakan oleh Saksi selaku Accounting karena memiliki akses ke ruang brankas;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan dan menyerahkan Surat Tanda Terima Jaminan pembiayaan Murabahah atas nama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah kepada pemeriksa, namun tidak seluruh nasabah memiliki Surat Tanda Terima Jaminan karena sebagian jaminan hingga saat ini belum diserahkan oleh pihak notaris kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;
- Bahwa jaminan pembiayaan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo diterima oleh pihak bank setelah dilakukan pencairan pembiayaan;
- Bahwa data jaminan pembiayaan Murabahah nasabah sebagian tercatat dalam sistem perbankan yaitu sistem Alternate Syariah/SAPM, namun sebagian lainnya tidak tercatat karena keterbatasan sistem sehingga terdapat data jaminan yang tidak dapat ditelusuri kembali serta untuk data jaminan fasilitas pembiayaan murabahah nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo tidak ada dicatat dalam pembukuan Bank;
- Bahwa proses fasilitas pembiayaan Murabahah atas nama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan

Hal 58 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Syariah Gayo dilakukan oleh Andika Putra selaku Petugas Marketing;

- Bahwa setelah terjadinya permasalahan, kondisi pembayaran angsuran bulanan atas fasilitas pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berada dalam keadaan macet dengan kolektabilitas III, dan telah menunggak sejak bulan April sampai dengan saat ini;

- Bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar, serta Saksi menambahkan bahwa pada sekitar akhir Tahun 2021 sampai dengan awal Tahun 2022, Saksi pernah menanyakan kepada Direktur Utama Aedy Yansyah mengenai alasan nasabah yang didampingi oleh Andika Putra selalu menggunakan masker dan memiliki pola komunikasi yang seragam pada saat melakukan penarikan tunai pembiayaan, antara lain dengan permintaan agar dana diambil seluruhnya dan diutamakan dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian dijawab oleh Direktur Utama bahwa dokumen pembiayaan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai serta aman;

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian keuangan untuk pencairan seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**9. Saksi Riza Erwinsa Putra Bin Alm. Nugersyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;

Hal 59 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa riwayat jabatan Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai pada bulan Agustus 2019 sebagai Accounting berdasarkan Surat Nomor 05/SK/DIR/BPRS-G/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, kemudian pada bulan Desember 2020 diangkat sebagai pegawai tetap sebagai Accounting berdasarkan Surat Nomor 09/IK/DIR/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya pada bulan Maret 2022 ditugaskan sebagai PE Operasional berdasarkan Surat Nomor 01/SK/DIR/BPRS-G/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, dan pada bulan Maret 2024 ditugaskan sebagai Funding Kantor Kas berdasarkan Surat Nomor 01/SK/DIR/BPRS-G/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa selama menjabat sebagai Accounting sejak Tahun 2019 sampai dengan Maret 2022 dan sebagai PE Operasional sejak Maret 2022 sampai dengan Maret 2024, Saksi tidak pernah melakukan proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah karena hal tersebut merupakan tugas bagian pembiayaan, namun pada periode bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 serta bulan Juni 2021 dan Juli 2021, Saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh bagian operasional untuk menggantikan tugas Teller dan diberikan akses sebagai Teller;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Accounting dan Teller pengganti, Saksi bertanggung jawab atas pengawasan dan pencatatan transaksi keuangan sesuai prinsip akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan data nasabah, serta pelaksanaan transaksi kas, pelayanan kepada nasabah, penerimaan dan penarikan tunai, pencocokan saldo kas, pengarsipan dokumen, serta pelaksanaan prosedur Know Your Customer (KYC) dan pemantauan transaksi mencurigakan;
- Bahwa dalam mekanisme pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, peran Teller adalah melakukan transaksi penarikan dana melalui rekening tabungan dan menerima setoran angsuran pembiayaan dari nasabah;
- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, pada saat Saksi bertugas sebagai Teller pengganti pada periode bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 serta bulan Juni 2021 dan Juli 2021, Saksi telah melakukan proses pencairan terhadap 17 (tujuh belas) nasabah menggunakan akun Teller

Hal 60 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi, dan seluruhnya dilakukan dengan pertemuan langsung dengan nasabah;

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) nasabah tersebut, seluruhnya datang langsung ke Teller dengan didampingi oleh Andika Putra selaku Account Officer setelah melakukan akad pembiayaan, kemudian Saksi menerima berkas pembiayaan dan menyampaikan kepada nasabah jumlah dana yang dapat ditarik sesuai slip penarikan, selanjutnya Saksi mencocokkan identitas, nama, dan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dengan buku tabungan serta dokumen pembiayaan, dan setelah dinyatakan sesuai, Saksi memproses transaksi serta mencetaknya pada buku tabungan;

- Bahwa setelah proses transaksi selesai, Saksi menyerahkan uang tunai kepada masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip penarikan dengan nilai berkisar sekitar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya proses transaksi pada Teller dinyatakan selesai;

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) nasabah tersebut, Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pembayaran angsuran selanjutnya karena setelah periode tersebut Saksi tidak lagi menjalankan tugas sebagai Teller pengganti dan kembali menjalankan tugas sebagai Accounting;

- Bahwa dalam proses setelah pembiayaan Murabahah disetujui, bagian Accounting melakukan pemotongan angsuran melalui sistem Alternate Syariah/SAPM serta memproses pelunasan pembiayaan, sedangkan terkait pembuatan Surat Tanda Terima Jaminan dan penyimpanan jaminan bukan merupakan kewenangan Accounting;

- Bahwa berdasarkan daftar 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo menerima jaminan pembiayaan, yang pada saat Saksi menjabat sebagai Accounting sejak Tahun 2019 sampai dengan Maret 2022 diterima oleh Mulyati Syafnur selaku Kepala Bagian Operasional, dan pada saat Saksi menjabat sebagai PE Operasional sejak April 2022 sampai dengan Maret 2024, Saksi turut menerima jaminan untuk disimpan dalam brankas;

- Bahwa penyerahan jaminan pembiayaan nasabah dilakukan oleh Deski Prata selaku staf notaris dan PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., yang

Hal 61 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai perwakilan notaris dalam pengurusan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional, Saksi membuat Surat Tanda Terima Jaminan dari pihak Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H. untuk menerima fisik jaminan yang telah selesai diikat oleh Notaris, kemudian jaminan tersebut disimpan di dalam brankas jaminan;

- Bahwa penerimaan dan penyimpanan jaminan tersebut dilakukan dengan mengikuti praktik pejabat sebelumnya yang juga menerima jaminan dari pihak Notaris untuk disimpan di dalam brankas jaminan, mengingat ruang penyimpanan jaminan berada pada lokasi yang sama dengan ruang penyimpanan uang tunai di bagian operasional;

- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan dan menyerahkan kepada pemeriksa Surat Tanda Terima Jaminan fasilitas pembiayaan Murabahah atas nama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, namun tidak seluruh nasabah memiliki Surat Tanda Terima Jaminan karena sebagian jaminan hingga saat ini belum diserahkan oleh pihak Notaris kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa jaminan fasilitas pembiayaan nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo diterima oleh pihak bank setelah dilakukan pencairan pembiayaan;

- Bahwa data jaminan fasilitas pembiayaan Murabahah nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sebagian tercatat dalam sistem bank, yaitu sistem Alternate Syariah/SAPM, namun sebagian lainnya tidak tercatat karena keterbatasan sistem sehingga data jaminan tersebut tidak dapat ditelusuri kembali, serta tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank;

- Bahwa yang memproses fasilitas pembiayaan Murabahah atas nama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo adalah Andika Putra selaku Petugas Marketing;

- Bahwa setelah terjadinya permasalahan, kondisi pembayaran angsuran bulanan atas fasilitas pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berada dalam keadaan macet dengan kolektabilitas III dan telah menunggak sejak bulan April sampai dengan saat ini;

Hal 62 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian keuangan untuk pencairan seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;
- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;
- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**10. Saksi Tuah Niwen Ara Bin Alir Buana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan atau mengambil pembiayaan Murabahah untuk modal usaha pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, namun pada sekitar Tahun 2018 Andika Putra meminjam data identitas Saksi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah suami istri untuk keperluan pengajuan pembiayaan tanpa Saksi mengetahui secara pasti tujuan penggunaan pembiayaan tersebut, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Andika Putra tidak memiliki hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas teman sekolah sejak tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang dimana Saksi hanya membantu Andika Putra untuk penjualan pembiayaan saja;
- Bahwa pada sekitar Tahun 2018, Saksi bertemu secara tidak sengaja dengan Andika Putra di Terminal Bale Atu pada saat Saksi bekerja sebagai sopir angkutan umum, kemudian Andika Putra meminta

Hal 63 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Saksi untuk meminjam data identitas Saksi sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, dan ketika Saksi menanyakan potensi risiko penggunaan identitas tersebut, Andika Putra meyakinkan bahwa hal tersebut tidak bermasalah karena dirinya bekerja di bank tersebut serta menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, setelah itu Saksi dan Andika Putra saling bertukar nomor telepon;

- Bahwa pada keesokan harinya setelah pertemuan tersebut, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Andika Putra untuk menanyakan kesiapan dokumen identitas, dan setelah Saksi menyatakan telah tersedia, Saksi menyerahkan langsung fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah kepada Andika Putra di Terminal Bale Atu;

- Bahwa beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, Saksi dihubungi oleh Andika Putra untuk datang bersama istri ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo guna menandatangani dokumen pembiayaan, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama istri yang bernama Armaya Lisa Putri datang ke kantor bank tersebut dan menandatangani dokumen pembiayaan di lantai 2, selanjutnya Saksi menerima buku tabungan untuk proses pencairan;

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen, Saksi menuju bagian Teller di lantai 1 untuk melakukan pencairan pembiayaan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah nominal dana yang dicairkan karena uang dimasukkan ke dalam amplop dan Saksi tidak menanyakan jumlah tersebut kepada Andika Putra karena seluruh proses dianggap menjadi tanggung jawab Andika Putra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening tabungan maupun rekening pembiayaan atas nama Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, karena setelah melakukan pencairan, buku tabungan tersebut langsung diserahkan oleh Saksi kepada Andika Putra di Terminal Bale Atu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana hasil pencairan pembiayaan atas nama Saksi, dan dana tersebut bukan untuk kepentingan Saksi melainkan untuk Andika Putra, sehingga setelah

Hal 64 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dalam bentuk amplop, Saksi langsung menyerahkannya kepada Andika Putra di Terminal Bale Atu;

- Bahwa setelah diperlihatkan Perjanjian Jual Beli Murabahah Nomor 01.3.52.11732.3 tanggal 7 September 2018 oleh pemeriksa, Saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada bagian akhir perjanjian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa penandatanganan Perjanjian Jual Beli Murabahah Nomor 01.3.52.11732.3 tanggal 7 September 2018 dilakukan di kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah Nomor 151, Kelurahan Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dengan dihadiri oleh Saksi, Istri Saksi yang bernama Armaya Lisa Putri, dan Andika Putra, serta pencairan pembiayaan dilakukan oleh Saksi sendiri yang kemudian seluruh dana tersebut diserahkan kepada Andika Putra;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memiliki usaha dagang maupun usaha lainnya karena Saksi bekerja sebagai sopir angkutan umum, serta tidak pernah ada kunjungan dari pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah untuk penerbitan Surat Keterangan Usaha Nomor 36/KPB/2018 tanggal 2 Agustus 2018, serta Saksi juga tidak memiliki usaha kelontong, karena seluruh proses pengurusan dokumen selain penyerahan identitas dilakukan oleh Andika Putra;

- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah atas nama Saksi, Saksi tidak pernah memberikan jaminan atau agunan berupa sertifikat hak milik tanah atau bangunan maupun akta jual beli kepada pihak manapun, baik kepada Andika Putra maupun kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, dan Saksi hanya menyerahkan dokumen identitas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah, sedangkan seluruh proses lainnya dilakukan oleh Andika Putra;

- Saksi tidak memiliki jaminan atau agunan berupa sertifikat hak milik tanah atau bangunan maupun akta jual beli kepada pihak manapun;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang hasil pencairan pembiayaan atas nama Saksi kepada Andika Putra di Terminal Bale Atu

Hal 65 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



Takengon, Istri Saksi yang bernama Armaya Lisa Putri turut bersama Saksi, namun tidak ikut menemui Andika Putra serta Armaya Lisa Putri selaku Istri Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung proses penyerahan uang hasil pencairan pembiayaan tersebut karena menunggu di area parkir Terminal Bale Atu Takengon, sedangkan Saksi sendiri yang menemui dan menyerahkan uang tersebut kepada Andika Putra;

- Bahwa kredit pembiayaan Saksi telah lunas di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**11. Saksi Syah Kenara Bin Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi mengenal Andika Putra sejak Tahun 2010 dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi menikah dengan Adik Kandung Andika Putra yang dimana Saksi hanya membantu Andika Putra untuk penjualan pembiayaan saja;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, namun sekitar bulan Agustus 2021 Saksi diminta oleh Andika Putra untuk memberikan data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah guna pengajuan pembiayaan atas nama Saksi karena Andika Putra membutuhkan uang, serta Andika Putra menyatakan akan bertanggung jawab atas pembayaran angsuran setiap bulannya;

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1104032808920002 atas nama Syah Kenara merupakan benar milik Saksi, dan seluruh identitas yang tercantum di dalamnya adalah benar;

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2015 dengan alamat Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dan saat ini alamat

Hal 66 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah berubah menjadi di Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk usaha kelontong, melainkan pembiayaan tersebut diajukan oleh Andika Putra atas nama Saksi dengan menggunakan data pribadi Saksi sekitar bulan Agustus 2021;

- Bahwa setelah diperlihatkan akad perjanjian Murabahah Nomor 01.3.52.12652.7/BPRS-MRBH/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Saksi membenarkan bahwa tanda tangan pada bagian akhir dokumen tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa penandatanganan dokumen akad perjanjian Murabahah Nomor 01.3.52.12652.7/BPRS-MRBH/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dilakukan di kantor pusat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah Nomor 151, Kelurahan Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dengan dihadiri oleh Saksi, istri Saksi yang bernama Rahmah Afwani, dan Andika Putra;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 terdapat dana yang masuk ke rekening atas nama Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dengan nomor rekening 01.1.08.20804.3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui asal dana tersebut dan hanya diperintahkan oleh Andika Putra untuk menarik seluruh dana tersebut dan menyerahkannya kepada Andika Putra beserta buku tabungan;

- Bahwa pembukaan rekening tabungan atas nama Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021 atas perintah Andika Putra;

- Bahwa proses pembukaan rekening tabungan tersebut dibantu oleh petugas Customer Service PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang berjenis kelamin perempuan, namun Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen berupa surat pernyataan sanggup (aksep promes), surat pernyataan menjual agunan, surat kuasa menjual, surat kuasa pendebitan rekening, surat kuasa (wakalah), dan tanda terima penyerahan agunan, Saksi membenarkan seluruh tanda tangan pada dokumen tersebut adalah benar tanda tangan Saksi, namun penandatanganan dilakukan atas perintah Andika Putra tanpa penjelasan mengenai maksud dan isi dokumen;

Hal 67 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah untuk penerbitan Surat Keterangan Usaha Nomor 012/SKU/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021, serta Saksi menegaskan tidak pernah memiliki usaha kelontong atau usaha penjualan sembako;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Mustafa yang disebut dalam Akta Hibah Nomor 605/HS/2016 tanggal 8 Juni 2016, serta tidak pernah hadir di kantor PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H. untuk mengurus akta hibah berupa tanah kebun seluas 1.350 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Desa Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal seluruh pihak yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor 605/HS/2016 tanggal 8 Juni 2016 tersebut;
- Bahwa dari hasil pencairan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi hanya menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani seluruh dokumen di lantai 2, Saksi diperintahkan oleh Andika Putra untuk turun ke lantai 1 guna membuka rekening tabungan, dan setelah proses pembukaan rekening selesai, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dipanggil oleh petugas Teller untuk menandatangani beberapa dokumen, serta sebelumnya Saksi telah diarahkan oleh Andika Putra untuk memilih penarikan dana secara tunai apabila ditanyakan oleh petugas bank;
- Bahwa setelah Saksi menerima dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sekitar pukul 11.00 WIB Saksi menuju kawasan Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, dan menghubungi Andika Putra untuk memberitahukan lokasi Saksi, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Andika Putra datang seorang diri menggunakan mobil Toyota Hilux dan meminta Saksi menyerahkan seluruh dana tersebut, serta memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi pembiayaan Murabahah atas nama Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, baik mengenai kelancaran pembayaran maupun status pelunasan, karena seluruhnya diketahui dan diurus oleh Andika Putra;

Hal 68 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit pembiayaan Saksi telah lunas di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**12. Saksi Ikhwanul Ihsan Bin M. Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi memiliki riwayat jabatan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang dimulai pada bulan Januari 2018 sebagai karyawan kontrak Administrasi Pembiayaan, kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Surat Nomor 24/TTK/VI/2018 kembali diangkat sebagai karyawan kontrak Administrasi Pembiayaan, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2019 berdasarkan Surat Nomor 06/TKK/I/2019, pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Surat Nomor 15/TKK/VII/2019, pada tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan Surat Nomor 04/TKK/I/2020, dan pada tanggal 3 Juli 2020 berdasarkan Surat Nomor 02/TKK/VII/2020 tetap sebagai karyawan kontrak Administrasi Pembiayaan, hingga pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Nomor 03/IK/DIR/XII/2020 diangkat sebagai pegawai tetap Administrasi Pembiayaan serta berdasarkan Surat Nomor 04/SK/DIR/G/XII/2020 ditetapkan sebagai karyawan Administrasi Pembiayaan;
- Bahwa dalam kedudukannya sebagai Administrasi Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Saksi memiliki tugas pokok mengatur, mengawasi, dan melaksanakan kegiatan administrasi serta dokumentasi pembiayaan baik pembiayaan baru maupun yang telah berjalan, serta bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut, Saksi bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pembiayaan, memberikan informasi kepada bagian marketing mengenai kondisi pembiayaan nasabah, mengatur dan mengawasi aktivitas pembiayaan, memantau proses permohonan pembiayaan termasuk kelengkapan dokumen, mengurus dokumen akad perjanjian dan

Hal 69 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



jaminan, mengelola pengarsipan dokumen pembiayaan sesuai sistem yang ditetapkan, menyiapkan dan membuat akad perjanjian pembiayaan yang telah disetujui, serta bertindak sebagai administrator atau pengguna Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah memiliki produk berupa Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah (bagi hasil), serta menyediakan fasilitas pembiayaan yang meliputi pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan pembiayaan Murabahah;

- Bahwa persyaratan untuk memperoleh pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi bukti pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, dan buku tabungan;

- Bahwa dalam kedudukan Saksi selaku Administrasi Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Saksi bertugas dalam proses pembiayaan Murabahah dengan menerima berkas nasabah, melakukan pengecekan serta mencetak hasil analisa yang telah dilakukan oleh Account Officer (AO), mengisi formulir konfirmasi nasabah untuk pembuatan akad setelah memperoleh persetujuan komite dan direksi, memeriksa serta memastikan kebenaran isi akad sebelum dicetak, menginput formulir pencairan ke dalam sistem, mengecek kesesuaian angsuran berdasarkan hasil analisa, mencetak jadwal angsuran serta rincian biaya dan pemotongan, mencetak bukti pelunasan apabila pembiayaan merupakan perpanjangan, mengisi formulir asuransi dan formulir permohonan, serta menyerahkan kembali berkas kepada AO setelah seluruh proses administrasi selesai;

- Bahwa sebelum tahapan tersebut dilakukan oleh Saksi, proses pembiayaan terlebih dahulu dilaksanakan oleh Account Officer atau Marketing dengan menerima nasabah untuk konsultasi pembiayaan, meminta kelengkapan persyaratan, melakukan survei terhadap calon nasabah, usaha, dan jaminan apabila diperlukan, melakukan analisa

Hal 70 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersial terhadap sumber penghasilan, tujuan pembiayaan, kondisi usaha, rincian jaminan serta biaya administrasi, notaris, dan asuransi, kemudian menginput hasil analisa tersebut ke dalam sistem termasuk pengisian pelunasan pembiayaan lama apabila merupakan perpanjangan, melengkapi berkas dalam map untuk diserahkan kepada bagian administrasi, melakukan konfirmasi kepada bagian administrasi untuk proses pencetakan, membuat pengikatan notaris apabila diperlukan, serta menginformasikan kepada nasabah mengenai pencairan setelah seluruh berkas selesai diproses;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya pemberian pembiayaan Murabahah fiktif yang terjadi sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2024 pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, dan Saksi baru mulai mengetahui adanya permasalahan tersebut sekitar bulan April 2024 pada saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh melakukan pemeriksaan dan pengecekan dokumen pembiayaan nasabah;

- Bahwa Saksi kemudian memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai adanya pembiayaan Murabahah fiktif pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, dan selanjutnya pada bulan Juli 2024 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pembiayaan Murabahah yang diproses oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Saksi turut mendampingi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat untuk melakukan verifikasi data nasabah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam dokumen pembiayaan, dengan hasil ditemukan beberapa data nasabah yang tidak terdaftar dalam basis data serta adanya ketidaksesuaian kode wilayah pada NIK dengan data kependudukan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 471/92/DKPS tanggal 5 Juli 2024 perihal penyampaian hasil validasi NIK;

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Saksi mengetahui bahwa terdapat pembiayaan Murabahah fiktif yang diproses oleh pihak marketing bernama Andika Putra, karena data nasabah yang diverifikasi

Hal 71 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nasabah yang diproses oleh yang bersangkutan dan ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan;

- Bahwa Saksi mengenal Andika Putra sejak bulan Januari 2018 pada saat Saksi mulai bekerja di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebagai karyawan kontrak Administrasi Pembiayaan, dengan hubungan pekerjaan berupa pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah yang diproses oleh yang bersangkutan, sedangkan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pembiayaan merupakan tanggung jawab Andika Putra selaku Petugas Marketing, serta antara Saksi dan Andika Putra tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa jumlah nasabah pembiayaan Murabahah fiktif yang diproses oleh Andika Putra sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2024 pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah, dengan rincian pada Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) nasabah, Tahun 2019 sebanyak 36 (tiga puluh enam) nasabah, Tahun 2020 sebanyak 60 (enam puluh) nasabah, Tahun 2021 sebanyak 105 (seratus lima) nasabah, Tahun 2022 sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) nasabah, Tahun 2023 sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) nasabah, dan Tahun 2024 sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) nasabah, serta daftar nama para nasabah fiktif tersebut dapat diperlihatkan dan diserahkan oleh Saksi kepada pemeriksa;
- Bahwa selain Andika Putra selaku Petugas Marketing yang memproses pembiayaan Murabahah terhadap para nasabah tersebut, terdapat pihak lain yang turut terkait dalam proses persetujuan pembiayaan sesuai periode jabatan masing-masing, yaitu Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2022 sampai dengan saat ini, Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2020 yang menyetujui akad pembiayaan, serta Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 sampai dengan saat ini yang juga menyetujui akad pembiayaan;
- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai petugas Administrasi Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh

Hal 72 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2024, Saksi turut memproses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berdasarkan dokumen yang ada, dengan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pembiayaan, menghitung biaya-biaya yang timbul seperti biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya asuransi, serta mengisi formulir konfirmasi nasabah untuk pembuatan akad;

- Bahwa dalam kedudukan Saksi selaku petugas Administrasi Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Saksi tidak berkewajiban berhadapan langsung dengan calon nasabah untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan, karena verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen merupakan tanggung jawab Petugas Marketing, sehingga terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif yang diproses oleh Andika Putra, Saksi tidak pernah berhadapan langsung dengan para nasabah tersebut pada saat proses pemberian pembiayaan;

- Bahwa dokumen asli pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah disimpan oleh Saksi selaku petugas Administrasi Pembiayaan ke dalam brankas berkas pembiayaan yang berada di kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang beralamat di Jalan Mahkamah Nomor 151, Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dengan penyimpanan dilakukan berdasarkan bulan pencairan pembiayaan, sedangkan kunci brankas berada pada bagian operasional yang diketahui dipegang oleh Irmayani A.R.;

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah telah memproses pembiayaan Murabahah atas nama Tuah Niwen Ara berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01.3.52.11732.3 tanggal 7 September 2018 dan atas nama Erwinsyah berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01.3.52.11766.8 tanggal 10 Oktober 2018, yang seluruh proses pembiayaannya dilakukan oleh Andika Putra selaku Petugas Marketing;

- Bahwa dokumen asli pembiayaan Murabahah atas nama Tuah Niwen Ara dan Erwinsyah tersebut masih tersimpan di dalam brankas berkas pembiayaan pada kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Hal 73 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti adanya kerja sama pengikatan jaminan dengan Notaris/PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H. sejak Tahun 2018, namun diketahui bahwa sejak tanggal 28 September 2020 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 175/BPRS-G/IX/2020 telah terdapat kerja sama dalam pembuatan akta perjanjian, pengikatan agunan, dan akta lainnya yang berkaitan dengan operasional bank, serta dalam rangka pengikatan jaminan tersebut diterbitkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT);
- Bahwa biaya pengikatan agunan untuk 1 (satu) nasabah yang diterbitkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris/PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H. sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa potongan pajak;
- Bahwa dari 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah fiktif, hanya 643 (enam ratus empat puluh tiga) nasabah yang memiliki dokumen agunan berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Pembagian Hak Bersama, dan Sertipikat Hak Milik, sedangkan 323 (tiga ratus dua puluh tiga) nasabah lainnya tidak ditemukan dokumen agunannya;
- Bahwa seluruh pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut secara administrasi dilakukan pengikatan agunan melalui Notaris/PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., namun dokumen Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tersedia hanya sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) dokumen, sedangkan sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) dokumen tidak ditemukan;
- Bahwa terhadap biaya pengikatan agunan seluruh nasabah tersebut telah dilakukan pencatatan pembayaran dalam sistem SAPM dengan total sebesar Rp120.750.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebesar Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah ditarik oleh Notaris/PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., dan sisanya sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dilakukan penarikan;
- Bahwa total dana pokok pembiayaan Murabahah fiktif terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebesar Rp48.255.000.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh

Hal 74 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah), dengan jumlah angsuran pokok dan margin yang telah dibayarkan sebesar Rp24.938.720.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), serta sisa angsuran pokok dan margin yang belum dibayarkan sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa kondisi pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berada dalam status pengawasan khusus (kolektibilitas 2) dan sebagian dalam kondisi macet, serta terdapat 11 (sebelas) nasabah yang telah melunasi pembiayaan, yaitu Ibnu Hajar, Mulia Fijri, Isra Mahdan, Asri Yoga, Amri Konadi, Sukrianto, Abdullah Umar, Darman Samsuar, Farhan Hidayat, Irmadi Harun, dan Sri Ayu Anrila Irwanas;

- Bahwa fungsi kontrol terhadap dokumen persyaratan asli dalam proses pembiayaan dilakukan oleh Account Officer/Marketing, Kepala Bagian Marketing, dan Direktur Bisnis atau pemutus pembiayaan, dengan cara Account Officer/Marketing memeriksa kelengkapan dokumen calon nasabah berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, serta dokumen agunan, kemudian bersama Kepala Bagian Marketing melakukan survei ke rumah calon nasabah untuk memastikan kesesuaian dokumen fotokopi dengan dokumen asli sekaligus menilai usaha dan lokasi jaminan, serta selanjutnya dilakukan pengecekan kembali dalam rapat komite pembiayaan oleh pihak terkait sebelum pembiayaan disetujui;

- Bahwa pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pemberian pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dilakukan dengan menggunakan fotokopi KTP calon nasabah beserta pasangan yang diserahkan oleh Account Officer, dan Saksi selaku petugas Administrasi Pembiayaan bertanggung jawab melaksanakan pengecekan tersebut berdasarkan permintaan Account Officer;

- Bahwa dalam melakukan pengecekan SLIK, Saksi menggunakan dua metode yaitu berdasarkan Nomor Induk Kependudukan pada KTP serta berdasarkan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin sesuai data pada fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan;

Hal 75 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



- Bahwa hasil pengecekan SLIK digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Account Officer, Kepala Bagian Marketing, dan pemutus pembiayaan untuk menilai riwayat pembiayaan calon nasabah, dimana apabila riwayat pembiayaan dinilai baik maka calon nasabah dapat dipertimbangkan untuk diberikan pembiayaan;
- Bahwa apabila hasil pengecekan SLIK berdasarkan Nomor Induk Kependudukan tidak ditemukan riwayat pembiayaan, maka sistem menampilkan keterangan “data tidak ditemukan” dan tidak dapat diunduh, sedangkan apabila ditemukan riwayat pembiayaan, maka hasil pengecekan dapat diunduh dalam bentuk file PDF;
- Bahwa Saksi melakukan survei lapangan kepada Calon Nasabah Andika Putra selaku Petugas Marketing yang bernama Tuah Niwen Ara dan Erwinsyah yang dimana Saksi mengetahui bahwa Calon Nasabah yang bernama Tuah Niwen Ara hanya bekerja sebagai sopir angkutan umum di Terminal Bale Atu dan Tuah Niwen Ara tidak memiliki usaha lain serta juga tidak memiliki jaminan atau agunan berupa sertifikat hak milik tanah atau bangunan maupun akta jual beli kepada pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan pembiayaan calon nasabah Andika Putra berdasarkan Ceklis/Formulir Kelengkapan Berkas Utama untuk syarat pengajuan pembiayaan;
- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian operasional seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;
- Bahwa pada saat proses pengajuan pembiayaan untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing memang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun proses tersebut diberikan kemudahan karena adanya permintaan oleh Aedy Yansyah selaku Direktur Utama dan Mulyati Safnur selaku Kepala Bagian Operasional;
- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

Hal 76 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**13. Saksi Ariwantona**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini, namun tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi pernah bekerja selaku Account Officer atau Marketing sebagai pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang dimana bekerja dengan jabatan yang sama dengan Andika Putra juga;

- Bahwa persyaratan pengajuan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi dokumen pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli jaminan berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, atau buku tabungan;

- Bahwa mekanisme proses Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah yaitu :

- 1) Diawali dari proses oleh Account Officer, dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian formulir tersebut diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh Account Officer serta dicatat dalam Register Permohonan Pembiayaan;
- 2) Setelah dilakukan pencatatan, Account Officer melaksanakan survei terhadap rumah nasabah dan objek jaminan, serta melakukan wawancara untuk menilai karakter nasabah, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan aspek lainnya, khususnya bagi nasabah baru, kemudian hasil survei tersebut dituangkan dalam laporan hasil survei beserta nilai taksasi jaminan;

Hal 77 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



- 3) Selanjutnya Account Officer melakukan pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan bantuan bagian teknologi informasi, serta melakukan analisis pembiayaan yang meliputi kemampuan membayar nasabah, sumber pengembalian pembiayaan, analisis jaminan, analisis risiko, dan analisis karakter nasabah, yang seluruh hasilnya dituangkan dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 4) Permohonan pembiayaan yang telah dianalisis tersebut kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan limit kewenangan, dan terhadap pembiayaan yang disetujui selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh nasabah terkait biaya, persyaratan, dan prosedur pencairan pembiayaan;
- 5) Setelah SP3 ditandatangani oleh nasabah, dokumen pembiayaan diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan proses pengikatan, dimana Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data nasabah berupa identitas diri, dokumen keluarga, dan dokumen perpajakan, serta apabila nasabah berbentuk badan hukum maka dilakukan pemeriksaan terhadap akta pendirian, perubahan, izin usaha, dan dokumen lainnya;
- 6) Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap data jaminan yang meliputi keabsahan sertifikat, status roya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir, Akta Jual Beli, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta apabila jaminan berupa kendaraan maka diperiksa keabsahan BPKB, faktur jual beli, kwitansi, identitas pemilik sebelumnya, serta status pembayaran pajak kendaraan, dan apabila ditemukan adanya coretan atau perubahan tidak sah maka jaminan tersebut tidak dapat diterima;
- 7) Terhadap jaminan yang akan dilakukan transaksi jual beli, juga dilakukan pemeriksaan data para pihak serta perhitungan biaya-biaya yang timbul seperti pajak pembeli dan penjual, biaya Izin Peralihan Hak (IPH), biaya Akta Jual Beli (AJB), dan biaya lainnya;
- 8) Selanjutnya Bagian Hukum membuat surat order pengikatan kepada notaris dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, kemudian dilakukan penandatanganan akad pengikatan jaminan di hadapan notaris berupa Akta Pemasangan Hak Tanggungan

Hal 78 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



(APHT) untuk pembiayaan di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) untuk pembiayaan di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kuasa Untuk Menjual (KUM), serta Akta Fidusia untuk pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan;

9) Setelah penandatanganan pengikatan jaminan di hadapan notaris, dilakukan penandatanganan akad pembiayaan di hadapan petugas hukum bank yang meliputi Akad Pembiayaan, Tanda Terima Uang (TTU), surat terkait asuransi, surat tanda terima jaminan, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan bank;

10) Notaris selanjutnya memberikan Cover Note sebagai bukti telah dilakukan pengikatan jaminan, yang menyatakan bahwa akta-akta terkait akan diserahkan setelah proses penyelesaian selesai;

11) Setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi, termasuk penandatanganan akad, penyerahan jaminan, kelengkapan dokumen, dan diterimanya Cover Note dari notaris, maka dibuatkan Memo Droning yang memuat rincian biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi, biaya pengikatan notaris, biaya asuransi jiwa kredit, biaya taksasi jaminan, dan biaya lainnya;

12) Memo Droning tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Direksi, dan setelah disetujui diserahkan kepada Bagian Administrasi Pembiayaan untuk dilakukan proses administrasi dan pencairan pembiayaan;

13) Bagian Administrasi Pembiayaan kemudian membukukan pembiayaan sesuai Memo Droning dengan membebankan biaya-biaya yang telah ditentukan, menginput data jaminan ke dalam sistem komputer, serta mengurus pemasangan asuransi jaminan dan asuransi jiwa kredit, termasuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi;

14) Selanjutnya dilakukan proses otorisasi oleh Direksi dalam sistem, sehingga dana pembiayaan yang telah disetujui masuk ke rekening nasabah dan dapat dicairkan melalui Teller;

15) Dalam hal pembiayaan ditujukan untuk pembelian kendaraan atau rumah, maka setelah dana masuk ke rekening nasabah, dilakukan pemindahbukuan atau transfer langsung kepada pihak penjual sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut;

*Hal 79 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021 sampai dengan saat ini, serta Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 sampai dengan saat ini yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;
  - Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian operasional seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;
  - Bahwa pada saat proses pengajuan pembiayaan untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing memang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun proses tersebut diberikan kemudahan karena adanya permintaan oleh Aedy Yansyah selaku Direktur Utama dan Mulyati Safnur selaku Kepala Bagian Operasional;
  - Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;
  - Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**14. Saksi Alfiza Windi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini, namun tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Hal 80 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



- Bahwa Saksi pernah bekerja selaku Account Officer atau Marketing sebagai pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang dimana bekerja dengan jabatan yang sama dengan Andika Putra juga;
- Bahwa persyaratan pengajuan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi dokumen pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli jaminan berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, atau buku tabungan;
- Bahwa mekanisme proses Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah yaitu :
  - 1) Diawali dari proses oleh Account Officer, dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian formulir tersebut diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh Account Officer serta dicatat dalam Register Permohonan Pembiayaan;
  - 2) Setelah dilakukan pencatatan, Account Officer melaksanakan survei terhadap rumah nasabah dan objek jaminan, serta melakukan wawancara untuk menilai karakter nasabah, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan aspek lainnya, khususnya bagi nasabah baru, kemudian hasil survei tersebut dituangkan dalam laporan hasil survei beserta nilai taksasi jaminan;
  - 3) Selanjutnya Account Officer melakukan pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan bantuan bagian teknologi informasi, serta melakukan analisis pembiayaan yang meliputi kemampuan membayar nasabah, sumber pengembalian pembiayaan, analisis jaminan, analisis risiko, dan analisis karakter nasabah, yang seluruh hasilnya dituangkan dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
  - 4) Permohonan pembiayaan yang telah dianalisis tersebut kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan limit kewenangan, dan terhadap pembiayaan yang disetujui selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan

Hal 81 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh nasabah terkait biaya, persyaratan, dan prosedur pencairan pembiayaan;

5) Setelah SP3 ditandatangani oleh nasabah, dokumen pembiayaan diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan proses pengikatan, dimana Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data nasabah berupa identitas diri, dokumen keluarga, dan dokumen perpajakan, serta apabila nasabah berbentuk badan hukum maka dilakukan pemeriksaan terhadap akta pendirian, perubahan, izin usaha, dan dokumen lainnya;

6) Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap data jaminan yang meliputi keabsahan sertifikat, status rona, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir, Akta Jual Beli, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta apabila jaminan berupa kendaraan maka diperiksa keabsahan BPKB, faktur jual beli, kwitansi, identitas pemilik sebelumnya, serta status pembayaran pajak kendaraan, dan apabila ditemukan adanya coretan atau perubahan tidak sah maka jaminan tersebut tidak dapat diterima;

7) Terhadap jaminan yang akan dilakukan transaksi jual beli, juga dilakukan pemeriksaan data para pihak serta perhitungan biaya-biaya yang timbul seperti pajak pembeli dan penjual, biaya Izin Peralihan Hak (IPH), biaya Akta Jual Beli (AJB), dan biaya lainnya;

8) Selanjutnya Bagian Hukum membuat surat order pengikatan kepada notaris dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, kemudian dilakukan penandatanganan akad pengikatan jaminan di hadapan notaris berupa Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk pembiayaan di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) untuk pembiayaan di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kuasa Untuk Menjual (KUM), serta Akta Fidusia untuk pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan;

9) Setelah penandatanganan pengikatan jaminan di hadapan notaris, dilakukan penandatanganan akad pembiayaan di hadapan petugas hukum bank yang meliputi Akad Pembiayaan, Tanda Terima Uang (TTU), surat terkait asuransi, surat tanda terima jaminan, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan bank;

Hal 82 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Notaris selanjutnya memberikan Cover Note sebagai bukti telah dilakukan pengikatan jaminan, yang menyatakan bahwa akta-akta terkait akan diserahkan setelah proses penyelesaian selesai;

11) Setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi, termasuk penandatanganan akad, penyerahan jaminan, kelengkapan dokumen, dan diterimanya Cover Note dari notaris, maka dibuatkan Memo Dropping yang memuat rincian biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi, biaya pengikatan notaris, biaya asuransi jiwa kredit, biaya taksasi jaminan, dan biaya lainnya;

12) Memo Dropping tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Direksi, dan setelah disetujui diserahkan kepada Bagian Administrasi Pembiayaan untuk dilakukan proses administrasi dan pencairan pembiayaan;

13) Bagian Administrasi Pembiayaan kemudian membukukan pembiayaan sesuai Memo Dropping dengan membebankan biaya-biaya yang telah ditentukan, menginput data jaminan ke dalam sistem komputer, serta mengurus pemasangan asuransi jaminan dan asuransi jiwa kredit, termasuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi;

14) Selanjutnya dilakukan proses otorisasi oleh Direksi dalam sistem, sehingga dana pembiayaan yang telah disetujui masuk ke rekening nasabah dan dapat dicairkan melalui Teller;

15) Dalam hal pembiayaan ditujukan untuk pembelian kendaraan atau rumah, maka setelah dana masuk ke rekening nasabah, dilakukan pemindahbukuan atau transfer langsung kepada pihak penjual sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut;

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021 sampai dengan saat ini, serta Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 sampai dengan saat ini yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;

Hal 83 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian operasional seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;
- Bahwa pada saat proses pengajuan pembiayaan untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing memang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun proses tersebut diberikan kemudahan karena adanya permintaan oleh Aedy Yansyah selaku Direktur Utama dan Mulyati Safnur selaku Kepala Bagian Operasional;
- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;
- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

**15. Saksi Trio Febrianto, S.H., Bin Alm. Anwar Ali Oemar**, keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2018 sampai dengan April 2024 terdapat dugaan tindak pidana perbankan syariah dalam proses pemberian pembiayaan murabahah fiktif sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang diketahui Saksi setelah menerima informasi langsung dari Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2025 Andika Putra datang ke kantor Saksi dan mengakui telah memproses sendiri pembiayaan murabahah fiktif sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh

Hal 84 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



enam) nasabah, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut Saksi kemudian melakukan pendalaman dan penyelidikan;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Saksi, ditemukan bahwa sejak November 2018 sampai dengan April 2024 terdapat 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif dalam pembiayaan murabahah yang seluruhnya diproses oleh Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;

- Bahwa dalam memproses pembiayaan murabahah fiktif tersebut, Andika Putra melakukan pemalsuan identitas, persyaratan, dan jaminan nasabah dengan cara memindai dan mengedit dokumen berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan buku nikah dengan mengubah data seperti nomor NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, serta foto menggunakan aplikasi pengolah gambar pada laptop;

- Bahwa selain itu, Andika Putra juga memalsukan Surat Keterangan Usaha serta meminta bantuan pihak lain untuk membuat dokumen jaminan palsu berupa akta hibah, akta jual beli, akta pembagian hak bersama, serta sertifikat hak milik seolah-olah diterbitkan oleh pejabat berwenang;

- Bahwa dalam proses persetujuan pembiayaan murabahah tersebut turut melibatkan beberapa pihak dalam struktur internal, yaitu Account Officer/Marketing, Audit Internal, Kepala Bagian Marketing pada berbagai periode, serta pihak direksi yang menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa total dana pokok pembiayaan murabahah fiktif sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah sebesar Rp48.255.000.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari jumlah tersebut, total angsuran pokok dan margin yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp24.938.720.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisa angsuran pokok dan margin yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

*Hal 85 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

**1. Ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H., Binti Umar Adam,** keterangan Ahli dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Plt. Dikrektur Utama dan Pegawai PT.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah, yaitu:

- 1) Bahwa ANDIKA PUTRA selaku Account Officer (AO)/Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah sejak Desember 2018 sampai dengan April 2024 telah menangani sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah;
- 2) Bahwa IRSAN HUSNI selaku Kepala Bagian Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 telah menangani sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nasabah;
- 3) Bahwa SASTRA WIJAYA selaku Kepala Bagian Marketing sejak Januari 2020 sampai dengan Februari 2021 telah menangani sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) nasabah, kemudian menjabat sebagai Direktur Operasional/Bagian Marketing sejak April 2022 sampai dengan April 2024 sebagai pemutus pembiayaan terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah;
- 4) Bahwa IKHSANUL FITRA selaku Kepala Bagian Marketing sejak Oktober 2021 sampai dengan saat ini telah menangani sebanyak 803 (delapan ratus tiga) nasabah;
- 5) Bahwa AEDY YANSYAH selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 bertindak sebagai pemutus pembiayaan terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah, kemudian menjabat sebagai Direktur Utama sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, dan pada Tahun 2022 juga bertindak sebagai pemutus pembiayaan sebanyak 26 (dua puluh enam) nasabah sebagai pengganti Direktur Operasional/Bagian Marketing yang sedang cuti;

Bahwa terhadap pembiayaan murabahah yang melibatkan 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif sejak Tahun 2018 sampai dengan April 2024, dengan nilai pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan mencapai kurang lebih Rp48.300.000.000,00 (empat puluh

Hal 86 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan miliar tiga ratus juta rupiah), telah menimbulkan potensi kerugian bagi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa SYUKURIA selaku Audit Internal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah sejak Tahun 2018 sampai dengan akhir Tahun 2019 telah melakukan penandatanganan dokumen laporan survei usaha dan jaminan pembiayaan murabahah terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah tanpa melakukan survei langsung ke lokasi usaha dan jaminan yang dimana tindakan SYUKURIA tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Audit Internal, serta tidak melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah, karena tugas survei bukan merupakan kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan dokumen rekening koran PT. Bank Aceh Syariah Nomor 67002200007952 atas nama SYUKURIA, terdapat penerimaan dana dari ANDIKA PUTRA sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam rentang waktu tanggal 20 April 2024 sampai dengan 22 April 2024 yang dimana transaksi tersebut berasal dari rekening ANDIKA PUTRA, yaitu melalui rekening Bank BCA Nomor 0222957590 sebanyak 2 (dua) transaksi dan melalui rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 1150014978 sebanyak 12 (dua belas) transaksi;

- Bahwa selain itu, berdasarkan dokumen rekening koran yang sama, SYUKURIA juga menerima dana sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 1150014978 atas nama ANDIKA PUTRA yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 19 Desember 2021, dengan rincian masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan ANDIKA PUTRA, dana yang diterima oleh SYUKURIA sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan AEDY YANSYAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) merupakan bagian dari hasil pencairan pembiayaan murabahah terhadap nasabah fiktif yang diproses oleh ANDIKA PUTRA. Dengan demikian, SYUKURIA dan AEDY YANSYAH telah turut menikmati dana

Hal 87 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



yang berasal dari pencairan pembiayaan murabahah atas nasabah fiktif tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yaitu pihak yang memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu dengan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS);

- Bahwa pihak terafiliasi tersebut meliputi komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan pada Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Kemudian selain itu, pihak yang memberikan jasa kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, juga termasuk dalam kategori pihak terafiliasi;

- Bahwa pihak yang mengendalikan atau dikendalikan oleh Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai pihak terafiliasi;

- Bahwa pihak lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga termasuk pihak terafiliasi, termasuk pihak yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pihak yang memberikan jasa kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS), seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, secara tegas dikualifikasikan sebagai pihak terafiliasi;

- Bahwa terdapat unsur tindak pidana dalam Perbankan Syariah yang telah terpenuhi berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang meliputi :

**1) ANDIKA PUTRA selaku Account Officer (AO)/Marketing;**

- a) Bahwa ANDIKA PUTRA selaku Account Officer (AO)/Marketing telah memproses pembiayaan fiktif atas nama

*Hal 88 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



IBNU HAJAR dan pihak lainnya hingga mencapai 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif sampai dengan April 2024. Kemudian dalam proses tersebut, ANDIKA PUTRA melakukan pemalsuan data nasabah dengan cara memindai dan mengedit identitas berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan buku nikah, termasuk mengubah nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta pekerjaan sehingga menghasilkan identitas palsu;

b) Bahwa ANDIKA PUTRA juga menggunakan dokumentasi foto rumah dan tempat usaha yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta membuat surat keterangan usaha palsu yang seolah-olah diterbitkan oleh aparaturnya di wilayah Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian setelah pembuatan data palsu tersebut, ANDIKA PUTRA menyusun laporan survei usaha dan jaminan yang tidak benar dengan melampirkan dokumen tempat tinggal dan tempat usaha yang tidak sesuai dengan fakta;

c) Bahwa selanjutnya ANDIKA PUTRA mengajukan pengikatan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atau Akta Jual Beli kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) CENDRI NAFIS MARIESTHA, S.H. melalui komunikasi dengan staf notaris untuk memperoleh Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Kemudian setelah dokumen pembiayaan ditandatangani oleh Kepala Bagian Marketing dan disetujui oleh pihak pemutus pembiayaan, ANDIKA PUTRA menyiapkan orang lain yang bukan nasabah sebenarnya beserta pasangannya untuk melakukan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan dengan menggunakan masker agar tidak dikenali, dengan imbalan tertentu;

**2) IRSAN HUSNI selaku Kabag Marketing;**

a) Bahwa IRSAN HUSNI selaku Kepala Bagian Marketing sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 tidak melakukan penilaian atau survei langsung ke lokasi usaha dan agunan milik nasabah, namun tetap menyetujui dan menandatangani dokumen usulan pembiayaan dari Account

*Hal 89 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



Officer. Kemudian IRSAN HUSNI menandatangani dokumen survei tanpa memeriksa keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah dalam lokasi usaha, tidak tercantumnya nama tempat usaha dalam laporan survei, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah, sehingga terkait dengan 37 (tiga puluh tujuh) nasabah fiktif;

**3) SASTRA WIJAYA selaku Kabag Marketing sebagai Pemutus Pembiayaan;**

a) Bahwa SASTRA WIJAYA selaku Kepala Bagian Marketing pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 juga tidak melakukan penilaian atau survei langsung ke lokasi usaha dan agunan milik nasabah, namun tetap menyetujui dan menandatangani dokumen usulan pembiayaan tanpa memverifikasi keabsahan dokumen survei yang dimana tindakan tersebut terkait dengan pembiayaan murabahah terhadap 126 (seratus dua puluh enam) nasabah fiktif yang tidak didukung oleh dokumen survei yang sah;

b) Bahwa selanjutnya SASTRA WIJAYA selaku Direktur Operasional/Bagian Marketing sejak Maret 2021 sampai dengan April 2024 bertindak sebagai pemutus pembiayaan terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah. Kemudian dalam jabatannya tersebut, SASTRA WIJAYA tetap memproses dan menandatangani dokumen hasil survei dan akad pembiayaan murabahah tanpa melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah pada lokasi usaha, tidak tercantumnya identitas usaha secara jelas, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah;

c) Bahwa selain itu, dalam proses penandatanganan akad pembiayaan murabahah, SASTRA WIJAYA tidak hadir bersama dengan nasabah yang sebenarnya, sehingga proses akad tidak dilakukan secara sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**4) IKHSANUL FITRA selaku Kabag Marketing;**

a) Bahwa IKHSANUL FITRA selaku Kepala Bagian Marketing sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan April 2024 tidak melakukan penilaian atau survei langsung ke lokasi

*Hal 90 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



usaha dan agunan milik nasabah, namun tetap menyetujui dan menandatangani dokumen usulan pembiayaan dari Account Officer.

b) Bahwa IKHSANUL FITRA menandatangani dokumen survei tanpa memeriksa keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah pada lokasi usaha, tidak tercantumnya nama tempat usaha dalam laporan survei, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah, sehingga terkait dengan pembiayaan murabahah terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah fiktif;

**5) AEDY YANSYAH selaku Plt. Direktur Utama/Direktur Utama sebagai Pemutus Pembiayaan;**

a) Bahwa AEDY YANSYAH selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dan selaku Direktur Utama sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertindak sebagai pemutus pembiayaan terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah. Kemudian dalam jabatannya tersebut, AEDY YANSYAH memproses dan menandatangani dokumen hasil survei serta akad pembiayaan murabahah tanpa melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah pada lokasi usaha, tidak tercantumnya identitas usaha secara jelas, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah;

b) Bahwa dalam proses penandatanganan akad pembiayaan murabahah, AEDY YANSYAH tidak hadir bersama dengan nasabah yang sebenarnya, sehingga proses akad tidak dilakukan secara sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan perbuatan tersebut, telah terjadi pencatatan palsu terhadap dokumen dan keabsahan dokumen pembiayaan yang meliputi :

1) Bahwa para pihak tersebut juga tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018, khususnya ketentuan mengenai tugas Kepala Bagian Marketing dan proses pencairan pembiayaan oleh Account Officer;

Hal 91 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



2) Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian tersebut, para pihak tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;

3) Bahwa selain Account Officer (AO)/Marketing, bagian pembiayaan, serta pemutus pembiayaan dan pihak lainnya yang terlibat, seluruhnya dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, karena terlibat dalam pembiayaan dan akad murabahah dengan menggunakan dokumen palsu, pembentukan nasabah fiktif, serta penyalahgunaan dana nasabah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

**2. Ahli Nasir Tajul Aripin Bin H. Abun Bunyamin**, keterangan Ahli dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SYUKURIA telah melakukan penandatanganan hasil survei pembiayaan tanpa melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi usaha dan jaminan calon nasabah, sehingga perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian berdasarkan kronologis peristiwa, sebagian hasil pencairan pembiayaan diketahui diterima dan dinikmati oleh SYUKURIA, sehingga terdapat indikasi kesengajaan dalam melakukan pencatatan palsu, termasuk penandatanganan hasil survei yang tidak benar;

- Bahwa sebagai Kepala Bagian Audit Internal, SYUKURIA seharusnya berfungsi sebagai pihak yang pertama menemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat fungsi audit internal sebagai lini ketiga (third line of defense) dalam memastikan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan dengan baik di lingkungan bank;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi meliputi komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan bank, pihak yang memberikan jasa kepada bank seperti Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum,

Hal 92 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pihak lain yang memengaruhi pengelolaan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, notaris dapat dikategorikan sebagai pihak terafiliasi bank karena memberikan jasa kepada bank, antara lain dalam pembuatan akta jual beli, pengikatan akad pembiayaan, pengikatan jaminan pembiayaan seperti hak tanggungan, hipotik, atau fidusia, pengecekan sertifikat, peningkatan status hak atas tanah, serta jasa lainnya yang berkaitan dengan kepentingan bank dan nasabah;

- Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan, perbuatan ANDIKA PUTRA, AEDY YANSYAH, dan SYUKURIA dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana di bidang perbankan syariah. Selain itu, terdapat indikasi tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh IRSAN HUSNI, IKHSANUL FITRA, dan SASTRA WIJAYA yang tidak melakukan survei langsung ke lokasi usaha dan jaminan calon nasabah, serta SASTRA WIJAYA yang tidak melakukan verifikasi atas data yang ditandatangani;

- Bahwa terdapat pula kelalaian dari IRMAYANI yang tidak mendokumentasikan berkas notariil dengan baik, serta SAHRINA RAHMAH yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) secara memadai, termasuk tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan kondisi fisik calon nasabah pada saat pembukaan rekening;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan kronologi tersebut, SYUKURIA memiliki peran langsung dalam proses penyaluran pembiayaan fiktif, meskipun pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Bagian Audit Internal dan kemudian sebagai Kepala Bagian Umum;

- Bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam ketentuan tersebut, Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal bank. Kemudian batas maksimum penyaluran dana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

Hal 93 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari modal bank untuk seluruh pihak terkait, sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank untuk satu nasabah pihak tidak terkait, dan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal bank untuk satu kelompok nasabah pihak tidak terkait;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan, posisi modal BPRS Gayo pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar Rp12.057.757.040,00 (dua belas miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah), dengan jumlah pembiayaan yang diterima masing-masing nasabah maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, persentase pembiayaan kepada masing-masing nasabah pihak tidak terkait hanya sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen), sehingga tidak terdapat pelanggaran BMPD pada posisi bulan Desember 2018 maupun pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, karena masih berada di bawah batas maksimum 20% (dua puluh persen);

- Bahwa meskipun demikian, berdasarkan informasi penyidik, telah terjadi pencatatan kerugian yang signifikan dalam laporan keuangan BPRS Gayo akibat adanya *fraud* berupa penyaluran pembiayaan fiktif kepada 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah, yang menyebabkan modal bank menurun secara signifikan hingga menjadi negatif. Dengan kondisi tersebut, yang terjadi adalah pelampauan BMPD dan bukan pelanggaran BMPD, karena penurunan modal mengakibatkan rasio penyaluran dana melampaui batas yang diperkenankan;

- Bahwa terkait perbedaan penerapan ketentuan hukum terhadap AEDY YANSYAH dan SYUKURIA, pada awalnya perbuatan SYUKURIA yang menandatangani hasil survei tanpa melakukan survei langsung dipandang sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian, namun juga mengandung indikasi tindak pidana perbankan berupa kesengajaan melakukan pencatatan palsu;

- Bahwa perbuatan tersebut diperkuat dengan dimana SYUKURIA menerima dan menikmati sebagian dana hasil pencairan pembiayaan, serta tidak menjalankan fungsinya sebagai Kepala Bagian Audit Internal yang seharusnya mendeteksi adanya penyimpangan, mengingat peran audit internal sebagai lini ketiga (*third line of defense*) dalam pengendalian internal bank. Kemudian setelah diperoleh keterangan tambahan mengenai tugas dan tanggung jawab Audit Internal, serta adanya peran aktif SYUKURIA dalam menandatangani hasil survei

Hal 94 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah tanpa melakukan survei langsung bersama dengan ANDIKA PUTRA dan AEDY YANSYAH, maka SYUKURIA dinilai turut berperan dalam proses penyaluran pembiayaan fiktif;

- Bahwa dokumen hasil survei merupakan dokumen wajib dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah baru, sehingga keterlibatan SYUKURIA dalam penandatanganan dokumen tersebut tanpa dasar yang sah menunjukkan adanya peran aktif dalam perbuatan tersebut;

- Bahwa dengan demikian, terhadap SYUKURIA dapat diterapkan ketentuan hukum yang sama dengan ANDIKA PUTRA dan AEDY YANSYAH, sedangkan terhadap AEDY YANSYAH dapat ditambahkan penerapan Pasal 63 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah karena jabatannya sebagai Direktur Utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

1. 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
2. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024;
3. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;

Hal 95 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024;
6. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2019;
8. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;
10. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR

Hal 96 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2019;

12. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

13. 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

14. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;

16. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

17. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

Hal 97 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



18. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024;
19. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
20. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
21. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 Mei 2021;
22. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
23. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2021;
24. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;
25. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Hal 98 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 21 April 2022;
27. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
28. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2022;
29. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;
30. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
31. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023;

Hal 99 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024;

33. Surat Tugas Nomor : 138/BPRS-G/V/2024 A.n. Mukhairun Kurnia perihal Pemeriksaan Audit Terhadap Adanya Dugaan Indikasi Pemberian Pembiayaan Fiktif Pada PT. BPR Syariah Gayo Perseroda Sejak November 2018 S.D. April 2024 selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan tertanggal 29 Mei 2024;

34. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 yang dibuat oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Mukhairun Kurnia selaku PE Internal Audit dan mengetahui Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan yang dalam Kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit;
- 2) Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 3) Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp30.408.931.725,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

Hal 100 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah Sejak Tahun 2008 s/d 2024 dengan Riwayat jabatan pegawai Bank Syariah berdasarkan Surat Ikatan Kerja PT. BPRS Renggali Nomor: 19/IK/DIR/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 sebagai Pegawai Tetap, Surat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Nomor: 03/SK/DIR/BPRS-G/VIII/2018 tanggal 01 Maret 2018 Perihal Penugasan sebagai Internal Audit dan Surat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Nomor: 01/SK/DIR/BPRS-G/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 Perihal Penugasan sebagai Kasi Umum/Personalia;
- Bahwa Terdakwa selaku Internal Audit (periode tahun 2018 s.d. akhir 2019) dan selaku Kasi Umum & Personalia (Periode 2020 s.d. 2024) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Internal Audit (periode tahun 2018 s.d. akhir 2019). Melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkannya ke Direksi, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen/berkas dan persyaratan lainnya atas pengajuan pembiayaan dan kelengkapan berkas pembiayaan yang telah dicairkan, Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli jaminan, melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya dan melakukan monitoring terhadap pembayaran nasabah yang telah dihapus bukukan;
- Bahwa pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang memproses fasilitas pembiayaan murabahah dengan total sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah sampai disetujui pembiayaannya dari periode 2018 s.d 2024 Andika Putra selaku Marketing, Irsan Husni selaku Kabag Marketing periode 2018 s.d. 2019, Sastra Wijaya selaku Kabag Marketing periode 2020 s.d. 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kabag Marketing periode 2022. Aedy Yansyah selaku Plt Direktur Utama periode 2018 s.d. 2020 (yang menyetujui akad pembiayaan). Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 yang menyetujui akad pembiayaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Audit Internal dari tahun 2018 s.d. akhir 2019 dan selaku Kasie Umum & Personalia dari tahun awal 2020 s.d. Juni 2024 tidak ada memproses pembiayaan murabahah sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, tetapi dari sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah

Hal 101 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah yang Terdakwa tandatangani di laporan survei usaha dan survei jaminan sebagai penyurvei;

- Bahwa berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa selaku Audit Internal tidak ada memiliki tugas selaku penyurvei untuk proses pembiayaan murabahah nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan PT. BPRS GAYO Tahun 2018 yang berkewajiban sebagai penyurvei adalah petugas Marketing/ Account Officer dan Kabag Marketing, sehingga Terdakwa selaku Audit Internal tidak dibenarkan melakukan survei usaha dan survei jaminan;
- Bahwa dalam memproses permohonan fasilitas pembiayaan murabahah sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut Terdakwa tidak ada melakukan survei tempat usaha dan survei lokasi jaminan pembiayaannya dan Terdakwa tidak bertemu langsung dengan calon nasabah;
- Bahwa Terdakwa dalam menandatangani Laporan Survei Usaha dan Jaminan nasabah tersebut selaku Penyurvei tidak dalam keadaan sebenarnya, karena Terdakwa tidak ada melakukan kunjungan atau survei langsung ketempat usaha, rumah dan lokasi jaminan milik calon nasabah untuk memastikan atau krosek kebenaran pengajuan dan identitas nasabah sesuai aslinya seperti KTP, KK, Buku Nikah dan Jaminan, Terdakwa hanya melakukan tanda tangan laporan sebagaimana yang dibuat oleh Andika Putra;
- Bahwa selama menjabat sebagai Audit Internal pada tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 dan sebagai Kepala Seksi Umum dan Personalia sejak awal tahun 2020 sampai dengan Juni 2024 pada PT. BPRS Gayo Aceh Tengah, Terdakwa tidak pernah meminta ataupun menerima uang secara langsung maupun melalui media komunikasi dari hasil pencairan pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah yang diproses oleh Andika Putra selaku Account Officer/Marketing, baik dalam bentuk tunai, transfer rekening, maupun imbalan dalam bentuk apa pun, namun Terdakwa mengakui menerima transfer dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank Aceh Syariah atas nama Syukuria yang berasal dari Andika Putra melalui rekening BSI dan BCA;
- bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.53 Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh Andika Putra, kemudian terjadi komunikasi

Hal 102 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya setelah waktu magrib Andika Putra menjemput Terdakwa di rumah dan mengajak bertemu di sebuah kafe di Takengon, di mana Andika Putra menyampaikan permintaan bantuan dengan skenario seolah-olah memiliki utang kepada Terdakwa guna menarik dana dari rekan bisnisnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa tanpa adanya kecurigaan, serta Andika Putra menjanjikan imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sempat ditolak namun tetap dipaksakan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2024 Terdakwa mengirimkan pesan sesuai arahan Andika Putra untuk mendukung skenario tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa menerima transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 April 2024 Andika Putra kembali mentransfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total dana yang diterima menjadi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan pada hari yang sama Terdakwa atas permintaan Andika Putra menarik dana secara tunai sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan menyisakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rekening sebagai bagian yang diberikan kepada Terdakwa, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Andika Putra di Rujak Sadong, setelah sebelumnya memastikan kondisi perjalanan aman dan tidak diikuti pihak lain. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan Andika Putra di Rujak Sadong, di mana dalam pertemuan tersebut Andika Putra mengembalikan tas milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk membawa uang, serta seluruh rangkaian peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kepercayaan dan tanpa mengetahui adanya maksud lain di luar skenario yang disampaikan oleh Andika Putra;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Andika Putra secara tunai dan juga mengirimkan uang kerekening Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 670022000007952 Atas nama Syukuria sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2021 yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya tanggal 21 April 2024 mengirimkan ke Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening: 670022000007952 atas nama Syukuria sebanyak Rp.700.000.000, (tujuh Ratus juta rupiah), senilai Rp.

Hal 103 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) kali pengiriman;

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan secara tunai kepada Andika Putra serta Terdakwa tidak ada bukti pada saat melakukan pengembalian uang tersebut;
- Bahwa pembiayaan fiktif yang berhasil dicairkan Terdakwa dalam kurun waktu sejak Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali pembiayaan atas nama nasabah dengan identitas fiktif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
- 2) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024;
- 3) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;
- 5) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs

Hal 104 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024;

6) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2019;

8) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;

10) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

11) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan

Hal 105 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2019;

12) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

13) 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

14) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

15) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;

16) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

17) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

18) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024;

Hal 106 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



19) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

20) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

21) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syaria'ah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 Mei 2021;

22) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

23) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syaria'ah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2021;

24) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

25) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

26) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syaria'ah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga

*Hal 107 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 21 April 2022;

27) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

28) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2022;

29) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

30) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

31) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023;

32) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024;

33) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

*Hal 108 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Sebidang tanah luas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;
- 35) 1 (satu) unit Laptop merk ACER-PC, System Model Aspire E-5471, Processor Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs) 1.7GHz, Memory 2048MB RAM beserta 1 (satu) unit Carger;
- 36) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6285361988194, Nama Produk: Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCRB01A7PA, IMEI (slot 1): 351014298100500, IMEI (slot 2): 352191248100506 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6285361988194;
- 37) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6282361905685, Nama Produk: Galaxy A34 5G, Nama Model: SM-A346E/DSN, Nomor Serial: RRCW3072F0L, IMEI (slot 1): 353370806516704, IMEI (slot 2): 353435776516701 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6282361905685;
- 38) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;
- 39) Sebidang tanah luas 2.477 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;
- 40) 1 (satu) unit mobil merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 41) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 11795199 tanggal 23 Mei 2025, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 42) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: P-05408092 tanggal 22 Januari 2020, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, NIK/TDP: 1171080404860001, Identitas kendaraan: Nomor Registrasi BL 1406 AW, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8

Hal 109 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



AT, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

43) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nama Produk: Galaxy A05, Nama Model: SM-A055F/DS, Nomor Serial: R9CWB00TTYF, IMEI (Slot 1): 357493643712249, IMEI (Slot 2): 358502723712249;

44) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

45) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

46) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

47) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

48) 1 (satu) buah stempel Reje Keramat Mupakat Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi, Para Ahli, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah Sejak Tahun 2008 s/d 2024 dengan Riwayat jabatan pegawai Bank Syariah berdasarkan Surat Ikatan Kerja PT. BPRS Renggali Nomor: 19/IK/DIR/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 sebagai Pegawai Tetap, Surat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Nomor: 03/SK/DIR/BPRS-G/VIII/2018 tanggal 01 Maret 2018 Perihal Penugasan sebagai Internal Audit dan Surat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Nomor: 01/SK/DIR/BPRS-G/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 Perihal Penugasan sebagai Kasi Umum/Personalia;
2. Bahwa Terdakwa selaku Internal Audit (periode tahun 2018 s.d. akhir 2019) dan selaku Kasi Umum & Personalia (Periode 2020 s.d. 2024) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Hal 110 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



3. Bahwa tugas Terdakwa selaku Internal Audit (periode tahun 2018 s.d. akhir 2019). Melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkannya ke Direksi, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen/berkas dan persyaratan lainnya atas pengajuan pembiayaan dan kelengkapan berkas pembiayaan yang telah dicairkan, Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli jaminan, melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya dan melakukan monitoring terhadap pembayaran nasabah yang telah dihapus bukukan;
4. Bahwa pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang memproses fasilitas pembiayaan murabahah dengan total sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah sampai disetujui pembiayaannya dari periode 2018 s.d 2024 Andika Putra selaku Marketing, Irsan Husni selaku Kabag Marketing periode 2018 s.d. 2019, Sastra Wijaya selaku Kabag Marketing periode 2020 s.d. 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kabag Marketing periode 2022. Aedy Yansyah selaku Plt Direktur Utama periode 2018 s.d. 2020 (yang menyetujui akad pembiayaan). Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 yang menyetujui akad pembiayaan;
5. Bahwa Terdakwa selaku Audit Internal dari tahun 2018 s.d. akhir 2019 dan selaku Kasie Umum & Personalia dari tahun awal 2020 s.d. Juni 2024 tidak ada memproses pembiayaan murabahah sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, akan tetapi dari sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah ada sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah yang Terdakwa tandatangani di laporan survei usaha dan survei jaminan sebagai penyurvei;
6. Bahwa berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa selaku Audit Internal tidak ada memiliki tugas selaku penyurvei untuk proses pembiayaan murabahah nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan PT. BPRS GAYO Tahun 2018 yang berkewajiban sebagai penyurvei adalah petugas Marketing/ Account Officer dan Kabag Marketing, sehingga Terdakwa selaku Audit Internal tidak dibenarkan melakukan survei usaha dan survei jaminan;
7. Bahwa dalam memproses permohonan fasilitas pembiayaan murabahah sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut Terdakwa tidak ada melakukan survei tempat usaha dan survei lokasi jaminan

Hal 111 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



pembiayaannya dan Terdakwa tidak bertemu langsung dengan calon nasabah;

8. Bahwa Terdakwa dalam menandatangani Laporan Survei Usaha dan Jaminan nasabah tersebut selaku Penyurvei tidak dalam keadaan sebenarnya, karena Terdakwa tidak ada melakukan kunjungan atau survei langsung ketempat usaha, rumah dan lokasi jaminan milik calon nasabah untuk memastikan atau krosecck kebenaran pengajuan dan identitas nasabah sesuai aslinya seperti KTP, KK, Buku Nikah dan Jaminan, Terdakwa hanya melakukan tanda tangan laporan sebagaimana yang dibuat oleh Andika Putra;

9. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Andika Putra secara tunai dan juga mengirimkan uang kerekening Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 670022000007952 Atas nama Syukuria sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2021 yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya tanggal 21 April 2024 mengirimkan ke Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening: 670022000007952 atas nama Syukuria sebanyak Rp.700.000.000, (tujuh Ratus juta rupiah), senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) kali pengiriman;

10. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diberikan Adika Putra secara tunai akan tetapi Terdakwa tidak ada bukti saat mengembalikan uang tersebut kepada Andika Putra;

11. Bahwa pembiayaan fiktif yang berhasil dicairkan Terdakwa dalam kurun waktu sejak Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali pembiayaan atas nama nasabah dengan identitas fiktif;

12. Bahwa total dana pokok pembiayaan murabahah fiktif sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah sejumlah Rp48.255.000.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa dari jumlah tersebut, total angsuran pokok dan margin yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp24.938.720.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu

*Hal 112 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



rupiah), sedangkan sisa angsuran pokok dan margin yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

14. Bahwa PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh Tengah sudah ditutup dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

15. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 uang dibuat oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Mukhairun Kurnia selaku PE Internal Audit dan mengetahui Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan yang dalam Kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit;
2. Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp30.408.931.725,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang terbukti, semula Penuntut Umum mendasarkan pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, namun setelah Majelis Hakim mencermati perkembangan peraturan perundang-undangan, ternyata ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut telah mengalami perubahan melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang pada pokoknya tetap mengatur mengenai perbuatan membuat atau

Hal 113 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha bank syariah, sedangkan ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP telah disesuaikan dalam peraturan yang lebih baru melalui Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum, asas legalitas, serta penerapan hukum yang lebih mutakhir (*ius constitutum*), Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tepat untuk diterapkan adalah Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tetap memperhatikan bahwa substansi perbuatan yang didakwakan tidak mengalami perubahan esensial melainkan hanya penyesuaian sistematika dan pengaturan pidanaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris Atau Yang Setara, Anggota Direksi Atau Yang Setara, Atau Pegawai Bank Syariah Atau Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS;
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Dan/Atau Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS;

Hal 114 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



3. Unsur Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya diatuhkan I (satu) pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris Atau Yang Setara, Anggota Direksi Atau Yang Setara, Atau Pegawai Bank Syariah Atau Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS;**

Menimbang bahwa unsur “Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Anggota Direksi atau yang setara, atau Pegawai Bank Syariah” dalam ketentuan perbankan syariah merupakan unsur subjek hukum (pelaku) yang menunjuk pada pihak-pihak internal bank yang memiliki kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam struktur organisasi bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diperbarui melalui Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa Anggota Dewan Komisaris atau yang setara adalah pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengelolaan bank oleh Direksi, termasuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang dalam praktiknya juga berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Anggota Direksi atau yang setara merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasional bank, termasuk pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, serta pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun Pegawai Bank Syariah adalah setiap orang yang bekerja pada bank dalam hubungan kerja, yang melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari sesuai dengan tugas dan jabatannya, baik yang berkaitan dengan pelayanan, administrasi, pembukuan, maupun transaksi. Dengan demikian, secara yuridis yang dimana unsur ini mengandung makna bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki hubungan struktural dan fungsional dengan bank syariah yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu status atau kapasitas pelaku sebagai bagian dari organ atau pegawai bank syariah pada saat perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa selain itu, terhadap unsur “atau yang setara” memperluas cakupan subjek hukum agar mencakup jabatan atau fungsi lain yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang sepadan, meskipun

*Hal 115 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomenklaturnya berbeda, termasuk dalam bentuk unit usaha syariah (UUS) pada bank umum konvensional. Dengan demikian, unsur ini menekankan adanya keterkaitan langsung antara pelaku dengan struktur organisasi bank syariah, baik dalam fungsi pengawasan, pengelolaan, maupun pelaksanaan operasional, sehingga apabila terjadi pelanggaran, pertanggungjawaban hukum didasarkan pada posisi, kewenangan, serta peran nyata pelaku dalam kegiatan usaha perbankan syariah tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 7 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank Umum Konvensional adalah jenis dari Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka terpenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa riwayat jabatan Terdakwa pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo

Hal 116 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah dimulai sebagai pegawai Bank Syariah berdasarkan Surat Ikatan Kerja PT. BPRS Renggalı Nomor: 19/IK/DIR/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 sebagai Pegawai Tetap, Surat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Nomor: 03/SK/DIR/BPRS-G/VIII/2018 tanggal 01 Maret 2018 Perihal Penugasan sebagai Audit Internal dan dan Surat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Nomor: 01/SK/DIR/BPRS-G//2020 tanggal 7 Januari 2020 Perihal Penugasan sebagai Kasi Umum/Personalıa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan bekerja sebagai Pegawai pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah PT. BPRS Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Nomor 03/SK/DIR/BPRS-G/VIII/2018 tanggal 01 Maret 2018 dan Nomor: 01/SK/DIR/BPRS-G//2020 tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Pegawai Bank Syariah"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Dan/Atau Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS;**

Menimbang bahwa menurut HR 21 Desember 1914, kesengajaan pelaku tidak perlu ditujukan terhadap melawan hukumnya perbuatan adalah cukup bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum, kata penghubung "dan" menempatkan pengertian "sengaja" dan "melawan hukum" secara sejajar, kata melawan hukum tidak dikuasai oleh kata sengaja (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHP, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal.269);

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" dalam doktrin hukum pidana merupakan perwujudan kehendak (*willen*) seseorang, yang memiliki 3 (tiga) gradasi, yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn/dolus eventualis*), tergantung sejauh mana hubungan antara kehendak tersebut dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tindakan aktif menciptakan atau menyusun pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan "menyebabkan" mencakup perbuatan tidak

Hal 117 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, termasuk memberi perintah, persetujuan, pembiaran, atau tidak melakukan pengawasan yang semestinya sehingga terjadinya pencatatan palsu tersebut dapat berlangsung. Dengan demikian, unsur ini tidak hanya menjerat pelaku langsung, tetapi juga pihak yang secara fungsional memiliki andil dalam terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pencatatan palsu” mencakup setiap bentuk pencatatan yang tidak benar, dimanipulasi, direayasa, atau tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik dalam pembukuan maupun dalam berbagai bentuk laporan dan dokumen bank, termasuk laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, maupun rekening nasabah. Dalam konteks perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diperbarui melalui Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam melakukan kegiatan usaha yang dimana prinsip tata kelola yang baik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta mengedepankan prinsip kehati-hatian termasuk didalamnya berupa seluruh kegiatan pencatatan. Oleh karena itu, setiap bentuk pencatatan palsu tidak hanya melanggar ketentuan administratif dan tata kelola, tetapi juga berpotensi merusak integritas sistem keuangan syariah, menyesatkan pengambilan keputusan, serta merugikan bank, nasabah, dan masyarakat. Dengan demikian, untuk terpenuhinya unsur ini, harus dibuktikan adanya perbuatan aktif atau pasif yang disengaja oleh pelaku yang mengakibatkan timbulnya pencatatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam seluruh atau sebagian dokumen dan laporan bank syariah atau UUS;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pembukuan” adalah seluruh proses pencatatan sistematis atas transaksi keuangan bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Keuangan Syariah, yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas bank secara benar dan wajar. Sementara itu, “laporan” dan “dokumen” mencakup berbagai bentuk administrasi resmi, baik internal maupun eksternal, seperti laporan keuangan, laporan kepada otoritas pengawas, dokumen pembiayaan, akad syariah, serta dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha bank;

Menimbang bahwa selanjutnya, “laporan kegiatan usaha” merujuk pada laporan yang menggambarkan seluruh aktivitas operasional bank syariah,

*Hal 118 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan jasa perbankan lainnya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun "laporan transaksi atau rekening" mencakup catatan rinci atas setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah maupun oleh bank, termasuk mutasi rekening, saldo, dan riwayat transaksi yang harus dijaga keakuratan dan keasliannya. Oleh karena itu, unsur ini menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi, ketidaksesuaian, atau penyimpangan dalam media pencatatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, karena berpotensi merusak integritas sistem perbankan syariah dan merugikan kepentingan bank maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 7 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka terpenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Bahwa pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang memproses fasilitas pembiayaan murabahah dengan total sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah sampai disetujui pembiayaannya dari periode 2018 s.d 2024 Andika Putra selaku Marketing, Irsan Husni selaku Kabag Marketing periode 2018 s.d. 2019, Sastra Wijaya selaku Kabag

*Hal 119 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing periode 2020 s.d. 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kabag Marketing periode 2022. Aedy Yansyah selaku Plt Direktur Utama periode 2018 s.d. 2020 (yang menyetujui akad pembiayaan). Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 yang menyetujui akad pembiayaan;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Audit Internal dari tahun 2018 s.d. akhir 2019 dan selaku Kasie Umum & Personalia dari tahun awal 2020 s.d. Juni 2024 tidak ada memproses pembiayaan murabahah sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, akan tetapi dari sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah ada sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah yang Terdakwa tandatangani di laporan survei usaha dan survei jaminan sebagai penyurvei;

Bahwa berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa selaku Audit Internal tidak ada memiliki tugas selaku penyurvei untuk proses pembiayaan murabahah nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan PT. BPRS GAYO Tahun 2018 yang berkewajiban sebagai penyurvei adalah petugas Marketing/ Account Officer dan Kabag Marketing, sehingga Terdakwa selaku Audit Internal tidak dibenarkan melakukan survei usaha dan survei jaminan;

Menimbang bahwa dalam memproses permohonan fasilitas pembiayaan murabahah sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut Terdakwa tidak ada melakukan survei tempat usaha dan survei lokasi jaminan pembiayaannya dan Terdakwa tidak bertemu langsung dengan calon nasabah;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menandatangani Laporan Survei Usaha dan Jaminan nasabah tersebut selaku Penyurvei tidak dalam keadaan sebenarnya, karena Terdakwa tidak ada melakukan kunjungan atau survei langsung ketempat usaha, rumah dan lokasi jaminan milik calon nasabah untuk memastikan atau krosek kebenaran pengajuan dan identitas nasabah sesuai aslinya seperti KTP, KK, Buku Nikah dan Jaminan, Terdakwa hanya melakukan tanda tangan laporan sebagaimana yang dibuat oleh Andika Putra;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima uang dari Andika Putra secara tunai dan juga mengirimkan uang kerekening Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 670022000007952 Atas nama Syukuria sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2021 yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya tanggal 21 April 2024 mengirimkan ke Bank Aceh

Hal 120 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah dengan nomor rekening: 67002200007952 atas nama Syukuria sebanyak Rp.700.000.000, (tujuh Ratus juta rupiah), senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) kali pengiriman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 uang dibuat oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Mukhairun Kurnia selaku PE Internal Audit dan mengetahui Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan yang dalam Kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit;
2. Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp30.408.931.725,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Audit Internal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah sejak Tahun 2018 sampai dengan akhir Tahun 2019 telah melakukan penandatanganan dokumen laporan survei usaha dan jaminan pembiayaan murabahah terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah tanpa melakukan survei langsung ke lokasi usaha dan jaminan yang dimana tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Audit Internal, serta tidak melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah, karena tugas survei bukan merupakan kewenangannya. Sehingga perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian berdasarkan kronologis peristiwa, sebagian hasil pencairan

Hal 121 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



pembiayaan diketahui diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, sehingga terdapat indikasi kesengajaan dalam melakukan pencatatan palsu, termasuk penandatanganan hasil survei yang tidak benar. Bahwa sebagai Kepala Bagian Audit Internal, Terdakwa seharusnya berfungsi sebagai pihak yang pertama menemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat fungsi audit internal sebagai lini ketiga (*third line of defense*) dalam memastikan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan dengan baik di lingkungan bank;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Membuat Adanya Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Dan Laporan Kegiatan Usaha Bank Syariah” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan I (satu) pidana;**

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan konsep perbarengan tindak pidana (*concursum realis*), yaitu suatu keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Meskipun setiap perbuatan tersebut secara formil memenuhi unsur delik yang berbeda, namun apabila seluruhnya diancam dengan jenis pidana pokok yang sejenis, maka berdasarkan asas pemidanaan yang proporsional dan efisien, hukum tidak menjatuhkan pidana secara kumulatif penuh, melainkan hanya satu pidana. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemidanaan yang berlebihan (*over-penalization*) serta menjaga keseimbangan antara kesalahan pelaku dan beratnya sanksi yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa lebih lanjut, teori ini berakar pada prinsip *absorptie* (penyerapan) dalam hukum pidana, dimana beberapa tindak pidana yang dilakukan secara terpisah namun memiliki keterkaitan dalam satu rangkaian perbuatan, dipandang secara keseluruhan untuk tujuan penjatuhan pidana. Dengan demikian, hakim akan memilih satu pidana pokok yang paling tepat biasanya yang terberat untuk dijatuhkan kepada pelaku, tanpa menjumlahkan seluruh ancaman pidana dari masing-masing tindak pidana. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan, karena tetap mengakui adanya proporsionalitas serta tujuan pemidanaan itu sendiri;

Hal 122 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



Menimbang bahwa terkait perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa selaku Audit Internal dari tahun 2018 s.d. akhir 2019 ada sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah yang Terdakwa tandatangani di laporan survei usaha dan survei jaminan sebagai penyurvei secara berulang-ulang terbukti merupakan serangkaian tindakan yang berdiri sendiri namun saling berkaitan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menandatangani Laporan Survei Usaha dan Jaminan nasabah tersebut selaku Penyurvei tidak dalam keadaan sebenarnya, karena Terdakwa tidak ada melakukan kunjungan atau survei langsung ketempat usaha, rumah dan lokasi jaminan milik calon nasabah untuk memastikan atau krosecck kebenaran pengajuan dan identitas nasabah sesuai aslinya seperti KTP, KK, Buku Nikah dan Jaminan, Terdakwa hanya melakukan tanda tangan laporan sebagaimana yang dibuat oleh Andika Putra. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan berulang dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administratif pencairan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak dibenarkan karna bukan tugas Terdakwa selaku Audit Internal PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah. Dengan demikian, setiap perbuatan tersebut secara hukum merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, karena masing-masing memenuhi unsur delik secara terpisah, baik dari segi perbuatan, waktu, maupun objeknya;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbarengan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sehingga terhadapnya tidak dijatuhkan pidana secara kumulatif atas seluruh perbuatan tersebut melainkan cukup dijatuhkan satu pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun perbuatan dilakukan berulang kali dan dalam jumlah yang besar, namun memiliki kesamaan jenis delik serta merupakan bagian dari satu pola perbuatan yang berkelanjutan dengan tujuan

Hal 123 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



yang sama, yaitu untuk memperlancar pencairan pembiayaan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika Terjadi Perbarengan Beberapa Tindak Pidana Yang Harus Dipandang Sebagai Tindak Pidana Yang Berdiri Sendiri Dan Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis Hanya Diiatuhkan 1 (Satu) Pidana” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur-unsur pada Dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dengan kualifikasi **“Dengan Sengaja Membuat Adanya Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Dan Laporan Kegiatan Usaha Bank Syariah” Sebagai perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dalam perkara *a quo* tidak bergerak sendiri melainkan bersama-sama dengan pihak lain yang dimana dalam melakukan pembiayaan murabahah secara fiktif pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh

Hal 124 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik sesuai peraturan syariah serta diikuti juga dengan pihak lain tersebut telah termasuk kategori pemegang kendali dan/atau penerima manfaat secara langsung atau tidak langsung atas perbuatan Terdakwa sehingga harus ditarik dalam perkara ini yaitu :

1. Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu

- a) Irsan Husni Bin Alm. Nasirwan H.S., selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019,
- b) Sastra Wijaya Bin Alm. Muhammad Nasir selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021 serta Direktur Operasional dan Bagian Bisnis periode 2021 sampai dengan 2024;
- c) Ikhsanul Fitra Bin Alm. Bahin Maltar selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021;

Yang dimana kesemuanya adalah yang berwenang menyetujui akad pembiayaan tersebut dalam komite kredit;

2. Mulyati Syafnur Binti Alm. Sjafaruddin selaku Kepala Bagian Operasional/Akuntansi pada periode November 2017 sampai dengan Maret 2022 yang memberikan arahan langsung kepada Sahrina Rahmah Binti Muhammad Amin selaku Customer Service untuk mempermudah dalam hal syarat utama kelengkapan berkas untuk pembuatan rekening dan buku tabungan oleh Calon Nasabah Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

3. Sahrina Rahmah Binti Muhammad Amin selaku Customer Service sejak periode Desember 2018 sampai dengan April 2024, Saksi sebagai petugas Customer Service telah memproses pembukaan rekening tabungan sejumlah 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah dari 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif yang mana diproses oleh yang bersangkutan yang tidak diikuti dengan syarat utama kelengkapan berkas secara fisik yang diberikan oleh Nasabah dan Nasabah juga tidak hadir juga pada saat proses pembuatan rekening dan buku tabungan tersebut;

4. Huspa Reda Binti Alm. Gazali yang sempat bertugas Customer Service pengganti telah memproses pembukaan rekening tabungan sejumlah 68 (enam puluh delapan) nasabah dari 966 (sembilan ratus

*Hal 125 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



enam puluh enam) nasabah fiktif yang mana diproses oleh yang bersangkutan yang tidak diikuti dengan syarat utama kelengkapan berkas secara fisik yang diberikan oleh Nasabah dan Nasabah juga tidak hadir juga pada saat proses pembuatan rekening dan buku tabungan tersebut;

5. Dewan Pengawas Syariah dengan Ketua Ramadan, MA., dan Anggota Hamdan, MA., Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama Subhandhy, AP, M.Si., dan Komisaris Arslan Abd. Wahab, S.E., M.M., yang tidak melakukan kontrol, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap Dewan Direksi sebagaimana mestinya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), manajemen risiko, serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sehingga setiap pelanggaran yang berakibat pada kerugian dan berujung pada pencabutan izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

6. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah selaku pihak yang menyertakan modal terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang juga merupakan Perseroda Kabupaten Aceh Tengah yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan kontrol, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), manajemen risiko, serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sehingga setiap pelanggaran yang berakibat pada kerugian dan berujung pada pencabutan izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 251 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pidanaan dalam pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan pidanaan sehingga Hakim dapat mempertimbangkan pedoman pidanaan tidak harus secara limitatif kumulatif, namun hanya sebatas alternatif yang merujuk pada perbuatan tindak pidana, sikap diri Terdakwa, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Hal 126 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



**1) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana:** Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana didorong oleh adanya hubungan kerja dan kedekatan dengan pihak yang memproses pembiayaan, serta adanya penerimaan sejumlah uang yang memperkuat keterlibatan Terdakwa. Meskipun tidak berperan sebagai pelaku utama, Terdakwa secara sadar menandatangani dokumen survei yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga turut mempermudah proses pencairan pembiayaan fiktif. Dengan demikian, tujuan perbuatan Terdakwa adalah memberikan legitimasi formal terhadap dokumen yang digunakan dalam proses pembiayaan, meskipun diketahui tidak dilakukan berdasarkan kondisi riil.

**2) Cara melakukan Tindak Pidana:** Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara menandatangani laporan survei usaha dan jaminan sebagai penyurvei tanpa melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek survei maupun bertemu dengan calon nasabah. Tindakan tersebut dilakukan terhadap sejumlah dokumen yang telah disiapkan oleh pihak lain, sehingga laporan survei yang ditandatangani tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Perbuatan ini menyimpang dari tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Audit Internal serta bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur, dan dilakukan dengan kesadaran akan ketidakbenaran data yang disahkan.

**3) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana:** Bahwa Terdakwa merupakan pegawai pada PT. BPRS Gayo sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai Internal Audit dan kemudian sebagai Kasi Umum dan Personalia, yang menunjukkan pengalaman dan pemahaman terhadap sistem pengawasan internal. Dari sisi sosial, Terdakwa berada dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya penyimpangan secara kolektif. Dari sisi ekonomi, meskipun tidak dijelaskan secara rinci tingkat penghasilan, adanya penerimaan sejumlah uang dari pihak lain menunjukkan adanya faktor ekonomi yang turut mempengaruhi keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan tersebut.

**4) Pengaruh pidana terhadap masa depan Pelaku Tindak Pidana:** Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan berdampak pada masa depan karier dan kehidupan sosialnya, terutama karena jabatan yang pernah diemban berkaitan dengan fungsi pengawasan dan kepercayaan. Pidana tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan untuk kembali bekerja di sektor yang membutuhkan integritas tinggi. Namun demikian, pidana tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pembinaan agar



Terdakwa menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

**5) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat:** Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan, khususnya dalam fungsi pengawasan internal yang seharusnya menjamin kepatuhan terhadap prosedur. Tindakan tersebut turut merusak kepercayaan terhadap mekanisme pengendalian internal lembaga keuangan. Oleh karena itu, penegakan hukum secara tegas merupakan cerminan dari rasa keadilan masyarakat serta upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan hukum.

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain sebagaimana Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan doktrin teori tujuan penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Selain itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat yang salah satunya adalah menjaga ketimpangan keadilan dalam disparitas tuntutan pidana maupun disparitas putusan dalam perkara sejenis yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh Tengah memberikan pelajaran penting bahwa penguatan tata kelola (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian, dan budaya kepatuhan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan perbankan syariah. Untuk mendukung pemulihan ekosistem perbankan syariah di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah diperlukan langkah strategis berupa perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten di seluruh lini operasional. Selain itu, penting untuk memperkuat fungsi audit internal dan kepatuhan yang

Hal 128 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independen, disertai dengan digitalisasi sistem verifikasi data nasabah agar meminimalisir potensi manipulasi dokumen. Upaya ini juga perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta penanaman nilai-nilai syariah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam praktik perbankan sehari-hari guna memulihkan kepercayaan masyarakat;

Menimbang bahwa di sisi lain terhadap pemulihan kepercayaan publik tidak akan tercapai secara optimal tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri secara komprehensif keterlibatan pihak lain, baik yang secara aktif melakukan perbuatan maupun yang turut serta melalui pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas *equality before the law*. Penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan akan memberikan efek jera sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa praktik penyimpangan dalam industri perbankan syariah tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, kombinasi antara reformasi sistem internal dan penegakan hukum yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan ekosistem perbankan syariah yang sehat, kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, maka menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda merupakan suatu pidana yang bersifat kumulatif alternatif terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda, karena dalam konstruksi hukum pidana yang relevan dengan perkara *a quo*, pidana denda tidak tepat ditempatkan sebagai bentuk pidana utama terhadap akibat

Hal 129 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan. Perbuatan Terdakwa tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga telah mengakibatkan kerugian yang nyata serta kerusakan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga harus mengandung aspek keadilan pemulihan sehingga lebih tepat apabila konsekuensi hukum yang ditekankan adalah pemulihan kerugian melalui mekanisme penggantian kerugian sebagai bagian dari pidana tambahan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian memiliki relevansi yang lebih kuat, baik secara yuridis maupun sosiologis, karena secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab moral dan hukum Terdakwa atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya sehingga penjatuhan pidana tambahan berupa ganti kerugian tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang terjadi, tetapi juga sebagai upaya konkret dalam mendukung pemulihan ekosistem perbankan syariah di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah yang telah terdampak secara signifikan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana denda sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan yang komprehensif, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak serta digantikan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian yang proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 66C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa mekanisme kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan, maka dapat diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara mutatis mutandis sebagaimana dalam Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Andika Putra sejumlah Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan yang bersumber dari pembiayaan nasabah fiktif sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. BPRS Gayo dari Tahun

Hal 130 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



2018 sampai dengan Tahun 2024 serta PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan Perseroda Kabupaten Aceh Tengah yang dimana penyertaan modalnya diberikan oleh Kabupaten Aceh Tengah dan berujung pada pencabutan izin usaha bank syariah kebanggaan masyarakat Tanah Gayo tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian dengan cara tidak mengangsur adalah sejumlah Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana pidana tambahan kepada berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Terdakwa harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam amar putusan kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi sebagaimana dalam Pasal 345 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 66C Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Terdakwa maka sudah perlu ditetapkan jika pidana tambahan berupa ganti kerugian tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana tambahan berupa ganti kerugian yang tidak dibayar sebagaimana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 66C Ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan berupa ganti kerugian tersebut kepada Terdakwa maka sudah perlu ditetapkan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana tambahan berupa ganti

*Hal 131 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 66C Ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan tertulis Advokat Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa Advokat Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga Advokat Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat karena hal tersebut tidak menyangkut materi pokok dalam perkara ini, sehingga cukup dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan yang harus mempertimbangkan secara seimbang antara tingkat kesalahan Terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, terhadap pemidanaan yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 132 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
- 2) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024;
- 3) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;
- 5) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024;
- 6) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2019;

Hal 133 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;
- 10) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2019;
- 12) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
- 13) 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
- 14) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal 134 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
- 16) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanggal 28 Desember 2020;
- 18) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024;
- 19) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
- 20) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total

Hal 135 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 Mei 2021;

22) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

23) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2021;

24) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

25) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

26) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 21 April 2022;

27) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

28) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan

*Hal 136 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2022;

29) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

30) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

31) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023;

32) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024;

33) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

34) Sebidang tanah luas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

35) 1 (satu) unit Laptop merk ACER-PC, System Model Aspire E-5471, Processor Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs) 1.7GHz, Memory 2048MB RAM beserta 1 (satu) unit Carger;

36) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6285361988194, Nama Produk: Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCRB01A7PA, IMEI (slot 1): 351014298100500, IMEI (slot 2): 352191248100506 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6285361988194;

Hal 137 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6282361905685, Nama Produk: Galaxy A34 5G, Nama Model: SM-A346E/DSN, Nomor Serial: RRCW3072F0L, IMEI (slot 1): 353370806516704, IMEI (slot 2): 353435776516701 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6282361905685;
- 38) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;
- 39) Sebidang tanah luas 2.477 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;
- 40) 1 (satu) unit mobil merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 41) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 11795199 tanggal 23 Mei 2025, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 42) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: P-05408092 tanggal 22 Januari 2020, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, NIK/TDP: 1171080404860001, Identitas kendaraan: Nomor Registrasi BL 1406 AW, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 43) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nama Produk: Galaxy A05, Nama Model: SM-A055F/DS, Nomor Serial: R9CWB00TTYF, IMEI (Slot 1): 357493643712249, IMEI (Slot 2): 358502723712249;
- 44) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 45) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 46) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

Hal 138 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Mendale Kecamatan  
Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

48) 1 (satu) buah stempel Reje Keramat Mupakat Kecamatan  
Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan  
dipergunakan dalam pemeriksaan terpisah pada perkara pidana nomor  
129/Pid.B/2025/PN Tkn terhadap Terdakwa A.n. Aedy Yansyah Bin Irwansyah  
Ms maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk  
dipergunakan dalam perkara pidana nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn terhadap  
Terdakwa A.n. Aedy Yansyah Bin Irwansyah Ms;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka optimalisasi ekosistem sistem perbankan syariah dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), manajemen risiko, serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem sistem perbankan syariah pada Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan secara melawan hukum dari hasil pembiayaan kredit untuk tujuan pribadi;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana secara sistematis, terstruktur dan berulang;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun  
2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian  
Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023  
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 127 Ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana Jo. Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam  
Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang  
Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

Hal 139 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukuria Bin M. Dahlan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membuat Adanya Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Dan Laporan Kegiatan Usaha Bank Syariah Yang Dilakukan Beberapa Kali**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sejumlah **Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu **1 (satu) Bulan** dan dapat diperpanjang untuk paling lama **1 (satu) Bulan** sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan jika pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian yang tidak dibayar;
5. Menetapkan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama **172 (seratus tujuh puluh dua) Hari**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
  - 2) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024;
  - 3) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai

Hal 140 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



dengan Oktober 2018 Jumlah Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

4) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syaria'h Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;

5) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024;

6) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'h Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syaria'h Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2019;

8) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'h Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syaria'h Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat

*Hal 141 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;

10) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

11) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2019;

12) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

13) 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

14) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

15) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;

16) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002

Hal 142 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

17) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

18) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024;

19) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

20) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

21) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 Mei 2021;

22) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

23) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat

*Hal 143 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2021;

24) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

25) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

26) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 21 April 2022;

27) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

28) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2022;

29) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

30) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah

Hal 144 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn



Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

31) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023;

32) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024;

33) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

34) Sebidang tanah luas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

35) 1 (satu) unit Laptop merk ACER-PC, System Model Aspire E-5471, Processor Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs) 1.7GHz, Memory 2048MB RAM beserta 1 (satu) unit Carger;

36) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6285361988194, Nama Produk: Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCRB01A7PA, IMEI (slot 1): 351014298100500, IMEI (slot 2): 352191248100506 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6285361988194;

37) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6282361905685, Nama Produk: Galaxy A34 5G, Nama Model: SM-A346E/DSN, Nomor Serial: RRCW3072F0L, IMEI (slot 1): 353370806516704, IMEI (slot 2): 353435776516701 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6282361905685;

38) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;

39) Sebidang tanah luas 2.477 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;

*Hal 145 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



40) 1 (satu) unit mobil merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

41) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 11795199 tanggal 23 Mei 2025, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

42) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: P-05408092 tanggal 22 Januari 2020, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, NIK/TDP: 1171080404860001, Identitas kendaraan: Nomor Registrasi BL 1406 AW, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

43) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nama Produk: Galaxy A05, Nama Model: SM-A055F/DS, Nomor Serial: R9CWB00TTYF, IMEI (Slot 1): 357493643712249, IMEI (Slot 2): 358502723712249;

44) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

45) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

46) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

47) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

48) 1 (satu) buah stempel Reje Keramat Mupakat Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

***Dipergunakan Dalam Perkara Pidana Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn Terhadap Terdakwa A.n. Aedy Yansyah Bin Irwansyah Ms;***

**9.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, oleh kami Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Damecson Andripari Sagala, S.H.,

*Hal 146 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Eric Oktiviansyah Dewa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk kembali berdasarkan Surat Perubahan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 2 April 2026, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026 oleh Damecson Andripari Sagala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eric Oktiviansyah Dewa, S.H., dan Mula Warman Harahap, S.H., dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ristar Mangaraja Sinaga, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Eric Oktiviansyah Dewa, S.H.

Ttd.

Damecson Andripari Sagala, S.H.

Ttd.

Mula Warman Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Munawir Edy Saputra, S.H.

Hal 147 dari hal 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Tkn